תאריך חתימה על המסמך: 14.9.2026

לפני המשנה לנשיא בית המשפט העליון

כב' השופט נ' סולברג

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26

המבקשת: **הדמוקרטים – מיסודה של תנועת העבודה**

ע"י ב"כ עו"ד עומרי שגב

מרח' שדרות שאול המלך 8, תל אביב-יפו

טל': 03-7283603; פקס': 077-3181079

דוא"ל: omris@democrats.org.il

נ ג ד

המשיבים:

1. **רשימת עוצמה יהודית**
2. **איתמר בן גביר**
3. **טלי רויטל גוטליב**
4. **עמיחי אליהו**
5. **לימור סון הר-מלך**
6. **יצחק קרויזר**
7. **חנמאל שיראי דורפמן**
8. **צחי יצחק אליהו**

המשיבים 1-8 מרח' שטנר 3, ירושלים

טל': 02-6508806; פקס': 02-6508805

דוא"ל: Public.otzma@gmail.com

9. **היועצת המשפטית לממשלה**

מרח' שד' וולפסון 2, ירושלים

טל': 02-6467001 דוא"ל: yoetzmishpati@justice.gov.il

<u>בקשה לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת למנוע את השתתפותה של רשימת המשיבה 1 ואת מועמדותם של המשיבים 2 עד 8 בבחירות לכנסת ה-26</u>

בהתאם לסעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת, מוגשת בזאת לוועדת הבחירות המרכזית, בקשה למנוע את השתתפותה של רשימת עוצמה יהודית (להלן: הרשימה או משיבה 1) בבחירות לכנסת ה-26, לחלופין למנוע את השתתפותם של המשיבים 2-8 בבחירות לכנסת ה-26.

תמצית הדברים

1. הבקשה נסמכת על שתי עילות מן העילות המנויות בסעיף 7א(א) לחוק יסוד: הכנסת (להלן: **החוק**): שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית (להלן: **העילה הראשונה**), לפי סעיף 7א(א)(1); והסתה לגזענות, לפי סעיף 7א(א)(2) לחוק (להלן: **העילה השנייה**).

2. הטענה המרכזית בעילה הראשונה נוגעת לכך שהרשימה, באמצעות אנשיה ובראשם השר בן גביר, פועלת נגד שלושה נדבכים מרכזיים של המשטר הדמוקרטי: שלטון החוק, זכויות האדם והאזרח, והפרדת הרשויות. הבקשה תראה שאין מדובר בהערכה של המבקשת, אלא בקביעות של בכירי מערכת המשפט ובראשם שופטי בית המשפט העליון.

3. הטענה בעילה השנייה נסמכת על מעשים והתבטאויות של שבעה ממועמדי הרשימה, ובראשם תמיכה פומבית רחבה במי שהורשע ברצח שלושה בני משפחת דוואבשה וההזדהות עם תנועת כך שנפסלה בעבר בעילה זו ממש.

4. יובהר כבר עתה כי הראיות אינן מתמצות בשוליים של הרשימה. הן נוגעות למועמדים במקומות הראשון, השני, השביעי והשמיני ברשימה, לשני שרים מכהנים ולשלושה חברי כנסת מכהנים.

5. המבקשת מודעת לאמות המידה המחמירות שנקבעו בפסיקה, ולכך שסמכות הפסילה מופעלת רק במקרים קיצוניים ביותר. הבקשה נבנתה בהתאם: היא נמנעת מהסתמכות על התבטאויות בודדות, ומבססת את עצמה על מסמכי הרשימה, על תכנית עבודה שהיא עצמה פרסמה, על קביעות של בית המשפט העליון, ועל עמדות היועצת המשפטית לממשלה שהוגשו כמסמכים רשמיים בהליכים תלויים ועומדים.

6. הבחינה תתבצע בנוגע לכל משיב בנפרד, וכן תינתן התייחסות נפרדת ביחס לשתי עילות הפסילה השונות לפי סעיף 7א(א)(1) וסעיף 7א(א)(2) לחוק.

הצדדים לבקשה

7. המבקשת, מפלגת הדמוקרטים – מיסודה של תנועת העבודה, היא מפלגה רשומה המתמודדת בבחירות לכנסת ה-26.

8. המשיבה 1 היא רשימת עוצמה יהודית, המתמודדת בבחירות לכנסת העשרים ושש.

9. המשיב 2, איתמר בן גביר (להלן: **השר בן גביר**), הוא יושב ראש המשיבה 1 והמועמד הראשון ברשימתה, והוא מכהן כשר לביטחון לאומי.

10. המשיבה 3, טלי רויטל גוטליב, (להלן: **חה"כ גוטליב**), מכהנת כחברת הכנסת, ומועמדת מטעם המשיבה 1 במקום השני ברשימתה. בכנסת ה-25 כיהנה מטעם סיעת הליכוד.

11. המשיב 4, עמיחי אליהו (להלן: **השר אליהו**), מכהן כשר המורשת מטעם המשיבה 1.

12. המשיבה 5, לימור סון הר מלך (להלן: **חה"כ סון הר מלך**), מכהנת כחברת הכנסת מטעם המשיבה 1 וכסגנית יושב ראש הכנסת.

13. המשיב 6, יצחק קרויזר (להלן: **חה"כ קרויזר**), מכהן כחבר הכנסת מטעם המשיבה 1.

14. המשיב 7, חנמאל שיראי דורפמן (להלן: **דורפמן**), מועמד מטעם המשיבה 1 במקום השביעי ברשימתה, וכיהן עד לאחרונה כראש מטהו של השר בן גביר במשרד לביטחון לאומי.

15. המשיב 8, צחי אליהו (להלן: **אליהו**), פעיל המשיבה 1 ומועמד מטעמה במקום השמיני ברשימתה.

המסגרת הנורמטיבית

16. הזכות להתמודד בבחירות לכנסת היא מן הזכויות החשובות במדינה דמוקרטית, אך ככל זכות אין היא מוחלטת. חשיבותה של הזכות והזהירות הנדרשת בהגבלתה אינן שוללות את זכותה של הדמוקרטיה להגן על עצמה מפני מי שמבקשים לפגוע בעקרונות היסוד שלה. כך למעשה, הסעיף מבטא את האיזון שבחר המחוקק בין הזכות להיבחר ובין זכותה של הדמוקרטיה להגן על עצמה. תפיסה זו מעוגנת בסעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, הקובע:

> 7א. (א) רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם מועמד בבחירות לכנסת, אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם, לרבות בהתבטאויותיו, לפי הענין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה:
>
> (1) שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית;
>
> (2) הסתה לגזענות;
>
> (3) תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל.

17. בעניין זה, בא"ב 11280/02 **ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-עשרה נ' טיבי**, נז(4) 1, פס' 5 (2003) (להלן: **עניין טיבי**) נקבע כי:

> "סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת מבוסס על התפיסה כי דמוקרטיה רשאית להגן על עצמה מפני כוחות לא דמוקרטיים המבקשים לעשות שימוש בדרכים דמוקרטיות לשם שלילת הדמוקרטיה... סעיף 7א לחוק היסוד מבטא את המשוואה החוקתית שנקבעה אצלנו בין החירות שהדמוקרטיה מעניקה לכל ביטוי והפלורליזם בהשקפות ובדעות שעליו היא מבוססת לבין ההגנה על המשך קיומה כדמוקרטיה. הוא מבטא את אופייה של ישראל כדמוקרטיה מתגוננת".

18. אמות המידה להפעלת הסעיף. בפסקה 6 בעניין טיבי רוכזו אמות המידה לבחינת חלות הסעיף אשר נקבעו בפסיקה, לארבע אמות מידה:

> א. כדי לעמוד על מטרותיה של רשימה, יש לבחון את המטרות והמעשים הדומיננטיים והמרכזיים של הרשימה או של המועמד, להבדיל מנושאים שוליים שהשלכתם על המכלול הרעיוני או הביצועי אינה משמעותית.
>
> ב. המטרות הדומיננטיות של הרשימה נלמדות הן מהצהרות מפורשות שיש בהן היגד ישיר והן ממסקנות מסתברות המשתמעות באופן חד-משמעי.
>
> ג. אין די במטרות תיאורטיות. יש להראות שהרשימה "פועלת למען מימוש מטרותיה ולשם הפיכתן מרעיון להגשמתו", ושקיימת פעילות בשטח, חוזרת ונשנית ולא ספורדית, הבאה לידי ביטוי חמור וקיצוני מבחינת עוצמתה.
>
> ד. הראיות צריכות להיות "משכנעות, ברורות וחד-משמעיות", ובהיקף של מסה קריטית.

19. נוסף על אלה נדרש שההתמודדות בבחירות תשמש אמצעי למימוש המטרה או להגברת המעשה (ע"ב 1/88 **ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השתים-עשרה**, מב(4) 177, פס' 18(ד) (1988)) (להלן: **עניין ניימן השני**)

20. **המבחן ההסתברותי**. בעניין ניימן השני נקבע שהמחוקק לא כלל בסעיף 7א לחוק מרכיב של סכנה ברורה ומיידית או של אפשרות מסתברת למימוש (פס' 8(ד), שם). בעניין טיבי הושארה השאלה בצריך עיון (פס' 10).

בהמשך לכך, בע"ב 5487/19 **סגל נ' בן גביר**, פס' 7 (נבו 25.8.2019) (להלן: **עניין בן גביר**) נקבע במפורש שאשר לעילת ההסתה לגזענות אין להידרש למידת ההסתברות שהסכנה תתממש.

21. **סעיף 7א(א)(1) לחוק, עילת שלילת קיומה של המדינה כמדינה דמוקרטית**. בפס' 14 בעניין טיבי, נקבע שהמאפיינים הגרעיניים והמינימליים של הדמוקרטיה, לעניין סעיף זה הם: הכרה בריבונות העם המתבטאת בבחירות חופשיות ושוות; הכרה בגרעין של זכויות אדם ובהן כבוד ושוויון; קיום הפרדת רשויות; שלטון החוק; ורשות שופטת עצמאית.

22. עוד נקבע שם, **כי רשימה השוללת את זכות הבחירה על יסוד אתני-לאומי, או המבקשת לשנות את המשטר באמצעות אלימות, פוגעת בגרעין הדמוקרטיה ולא תורשה להתמודד**.

23. שלושת הנדבכים שבמוקד הבקשה, שלטון החוק, זכויות האדם והאזרח והפרדת הרשויות ובכלל זה רשות שופטת עצמאית, נמנים כולם ברשימה זו.

24. לעניין זה יש להידרש לכך שבבג"ץ 6698/95 **קעדאן נ' מינהל מקרקעי ישראל**, פ"ד נד(1) 258, פס' 31 (2000), נקבע באשר לזיקה בין אופייה היהודי של המדינה ובין עקרון השוויון כי:

> "אין מקובלת עלינו התפיסה כי ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית יש בהם כדי להצדיק, ברמה של תכלית כללית, הפליה על-ידי המדינה בין אזרחים של המדינה על בסיס דת או לאום... מערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית אין מתבקש כלל כי המדינה תנהג בהפליה בין אזרחיה. יהודים ולא-יהודים הם אזרחים שווי זכויות וחובות במדינת ישראל".

25. סעיף 7א(א)(3) לחוק, עילת ההסתה לגזענות. בעניין ניימן השני, בפס' 17(ב) נקבע בנוגע לעילה זו, כי:

> "הסתה נגד חלק מהאוכלוסייה האזרחית וקריאה לשלילת זכויותיה או הצעה בדבר הטלת איסור על יחסי קירבה כלשהם בין יהודים לבין עם אחר, קריאה להפליה לרעה של בני עם אחר בתחום הענישה הפלילית, מניעת הפניה שלהם בתלונותיהם לבית המשפט הגבוה לצדק, הבדלתם במקומות רחצה, שלילת זכויות סוציאליות ואיסור שירות בצבא תוך פגיעה ועלבון לאלו אשר כבר משרתים בו, כל אלה ודומים להם נושאים סממן מובהק של מעשה אנטי-דמוקרטי או של מעשה גזעני, לפי הענין, גם אם הם כלולים במאמר בעיתון, הרואה אור לפי רישיון כדין, או אם הרעיון מוצא ביטויו בהצעת חוק המוגשת לכנסת".

26. בהמשך לאמור, בפס' 12(ב) נקבע כי:

> "מטרותיה ומעשיה של המערערת הם באופן ברור גזעניים: ליבוי היצרים השיטתי על יסוד לאומי-אתני המביא איבה ומדנים ומעמיק תהום, קריאה לשלילה אלימה של זכויות, לביזוי שיטתי ומכוון של חלקי אוכלוסייה מוגדרים, המאובחנים לפי יסוד לאומי-אתני, ולהשפלתם באופן הדומה להחריד לגרועות שבדוגמאות בהן התנסה העם היהודי".

27. עוד נקבע שם, בפס' 12, שהמונח גזענות אינו מוגבל להבחנות על יסוד ביולוגי, ושרדיפה שטעמיה לאומיים כלולה בו.

28. ובג"ץ 2684/12 **י"ב בחשוון התנועה לחיזוק הסובלנות בחינוך הדתי נ' היועץ המשפטי לממשלה** (נבו 9.12.2015) קבע השופט ס' ג'ובראן:

> "הסתה לגזענות שוללת מבני אדם את תכונותיהם האנושיות בשל שיוכם הגזעי, הדתי, האתני או הלאומי. היא פוגעת בזכות הבסיסית לשוויון ובערך הכבוד האנושי של כלל הברואים בצלם.

אחד מהיבטי החומרה והסכנה של הביטוי הגזעני טמון בכך שפגיעות מילוליות בכבוד האדם עלולות להסלים ולהידרדר לפגיעות פיזיות" (פס' 26 לפסק דינו).

29. שלוש הפסילות היחידות שאושרו מאז תיקון מספר 35 לחוק היסוד היו של מיכאל בן ארי, בן ציון גופשטיין וברוך מרזל, כולם מנהיגי המשיבה 1 באותה עת.

<u>רשימת עוצמה יהודית ומועמדיה שוללים את קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית</u>

30. טענת המבקשת בפרק זה היא כי המשיבה 1 ומועמדיה פועלים, כל אחד בדרכו, נגד מאפייניה הגרעיניים של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. כמפורט להלן, עניינם של המשיבים אינו בהתבטאויות או בהשקפות בלבד, אלא בהפעלת סמכות שלטונית בפועל באופן הפוגע בשלטון החוק ובשוויון בפניו, בהפרדת הרשויות ובקיומה של רשות שופטת עצמאית. טענה זו אינה נסמכת על הערכת המבקשת, אלא על קביעות מפורשות של בית המשפט העליון ושל היועצת המשפטית לממשלה בהליכים מתועדים ועל צבר אירועים והתבטאויות חסר תקדים בנושא. בכך נבדל עניינו מן המקרים שנדונו בעבר בעילה זו: לא ברעיון עסקינן, אלא במימושו בפועל – הוא המבחן שנקבע בעניין טיבי.

הראיות בעניינו של המשיב 2, השר איתמר בן גביר

31. טרם פירוט הראיות בעניינו של השר בן גביר, יובהר כי אין מדובר באמירות פוליטיות, בהתבטאויות שנויות במחלוקת או בביקורת על מוסדות המדינה. עניינו של פרק זה בשורה ארוכה של מעשים והחלטות שביצע השר בן גביר במהלך כהונתו כשר לביטחון לאומי, אשר הובילו את היועצת המשפטית לממשלה, את משניה ואת בית המשפט העליון לקבוע, פעם אחר פעם, כי חרג מסמכותו והתערב באופן פסול בעבודת המשטרה. כפי שיוצג להלן, מדובר ברצף עקבי של אירועים המשתרע על פני שנים, אשר נוגע לליבת עקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי: שלטון החוק, הפרדת הרשויות, עצמאות גורמי האכיפה וההגנה על זכויות האדם והאזרח.

32. ראשית, בדצמבר 2022, סביב מינויו של השר בן גביר לתפקיד השר לביטחון לאומי, הוגשה עתירה שביקשה למנוע את המינוי בטענה שהוא בלתי סביר באופן קיצוני, לאור התבטאויותיו הגזעניות ועברו הפלילי (בג"ץ 8910/22 **פטרושקה נ' נתניהו** (נבו 21.2.2024) (להלן: **עניין פטרושקה**)).

33. לצד זאת, כבר בחודש מרץ 2023 קבעה היועצת המשפטית לממשלה כי קיים חשש ממשי שהשר בן גביר "חצה קו גבול" והתערב באירועים פרטניים תוך חריגה מסמכות, כאשר ניסה להשפיע בזמן אמת על שיקול הדעת המבצעי של גורמי המשטרה בשטח, במסווה של קביעת מדיניות כללית. קביעה זו ניתנה על רקע התבטאויותיו והנחיותיו ביחס לחסימות כבישים במהלך הפגנות, הערכות מצב שקיים בזמן התרחשות המחאות, ופניות שביצע למפקדי מחוזות במשטרה בדרישה ליישם את מדיניותו ביחס לחסימות כבישים באירועים קונקרטיים (בג"ץ 8987/22 **התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' הכנסת**, פס' 28 (נבו 2.1.2025) (להלן: **עניין תיקון פקודת המשטרה**)).

34. חששות אלה התחזקו על רקע העברתו מתפקידו, של מפקד מחוז תל אביב, ניצב עמיחי אשד, זמן קצר לאחר שהשר בן גביר מתח ביקורת פומבית על התנהלותו באירועי המחאה נגד הממשלה. היועצת המשפטית לממשלה הנחתה להקפיא את ההחלטה, ומשניה קבעו כי קיים חשש לקשר בין אי שביעות רצונו של השר בן גביר מהתנהלות המחוז בהפגנות לבין ההחלטה להעביר את ניצב אשד מתפקידו, וכי התנהלות זו יוצרת אפקט מצנן כלפי כלל שדרת הפיקוד במשטרה (תיקון פקודת המשטרה, פס' 32-33).

35. על רקע אירועים אלה הבהיר בית המשפט העליון, בהחלטתו מיום 19.3.2023 בעניין תיקון פקודת המשטרה, כי **השר אמנם מוסמך להתוות מדיניות כללית, אך אינו רשאי להתערב בפרטי הביצוע האופרטיבי, ליתן הנחיות קונקרטיות במהלך אירועים מבצעיים או להשפיע על אופן הפעלת הסמכויות המשטרתיות בזמן אמת**. עוד הודגש כי אף אזכור של מדיניות השר במהלך אירוע מבצעי מתמשך עלול להתפרש כהנחיה אופרטיבית אסורה. וכלשון ההחלטה:

> "מכאן, שאין השר רשאי ליתן הנחיות מבצעיות בדבר הדרכים ליישום מדיניותו, אופן השימוש בכוח באירוע כזה או אחר, דרכי השימוש בכוח, האמצעים לפיזור הפגנות, התנאים הנוגעים לזמן, למקום ולאופן עריכת האירוע וכיו"ב... ובקיצור, מהאמור לעיל עולה כי על השר להימנע ממתן הוראות אופרטיביות למשטרה, בין במישרין ובין בעקיפין, והדברים נכונים במיוחד לגבי מחאות והפגנות כנגד השלטון" (בג"ץ 8987/22 **התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' הכנסת** (נבו 28.3.2023)).

36. ואולם, חרף קביעה מפורשת זו, **השר בן גביר המשיך להתערב בביצוע האופרטיבי של המשטרה ולתת הנחיות קונקרטיות**. ביום 17.11.2023 פרסם ברשת X, ביחס להפגנה שאורגנה בידי מפלגת חד"ש: "בהתאם להנחייתי, משטרת ישראל מנעה עד כה קיום מפגני הזדהות עם הנאצים מהחמאס. לצערי פרקליטות המדינה כפתה על משטרת ישראל להסכים להפגנה זו".[1]

37. יוער כבר בשלב זה כי ארבעה דברים מבחינים פרסום זה מביקורת ציבורית לגיטימית וזאת בהתבסס על חוות דעתה של היועצת המשפטית לממשלה מיום 1.1.2024 בעניין תיקון פקודת המשטרה. ראשית, ההפגנה שבה מדובר כבר אושרה, ולהסכמה בעניינה ניתן תוקף של פסק דין יום קודם לכן (בג"ץ 8211/23 **לוי נ' מפקד מחוז תל אביב** (16.11.2023)). שנית, הפרסום נעשה במהלך האירוע עצמו, בעודו מתנהל. שלישית, ה"הנחיה" שעליה התגאה השר בן גביר היא מדיניות הפוסלת הפגנה לפי נושאה, והיא הופנתה נגד הפגנה של מפלגת מיעוט באופוזיציה. רביעית, המדיניות שעליה הצהיר לא התקבלה בהליך הפרוצדורלי הנדרש. בשל כל אלה קבעה היועצת המשפטית לממשלה כי "הפרסום נעשה תוך חריגה מסמכות, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם ההחלטה מיום 19.3.2023", והדגישה כי ההתבטאות "אינה בגדר מקרה בודד, אלא מייצגת את תפיסת השר לגבי גדרי סמכויותיו" (תיקון פקודת המשטרה, פס' 38).

38. בהמשך לכך, בפסק הדין בעניין תיקון פקודת המשטרה, הורה בית המשפט העליון, בצו ביניים מיום 10.1.2024:

> "השר יימנע מלתת הנחיות והוראות אופרטיביות למשטרה בדבר יישום מדיניותו בכל הנוגע למימוש זכות ההפגנה וחופש המחאה. בכלל זאת, יימנע השר מכל התייחסות לאירוע מבצעי קונקרטי באופן שעשוי לעלות כדי מתן הוראה אופרטיבית למשטרה כיצד עליה להפעיל סמכותה באותו אירוע, במישרין או בעקיפין, מראש או למפרע".

39. הרצף אפוא הוא זה: החלטה שיפוטית, הפרתה, ולאחריה צו ביניים נוסף. אין מדובר בביקורת על החלטה שיפוטית ואף לא בבקשה לשנותה, אלא באי קיומה בפועל.

40. במקביל, שבו גורמי הייעוץ המשפטי לממשלה והתריעו מפני התערבותו של השר בן גביר בהליכי אכיפה וחקירה. ביום 13.3.2024, במהלך חקירת המחלקה לחקירות שוטרים בעניינו של שוטר מג"ב, הגיע השר בן גביר למשרדי המחלקה בעת שהחקירה התנהלה ונשא את הדברים הבאים:

---

[1] איתמר בן גביר (@itamarbengvir) "X" (17.11.2023) https://x.com/itamarbengvir/status/1725442222164742554

"..אני רוצה להגיד שמח"ש הורסת את ההרתעה של מדינת ישראל, שמח"ש פוגעת בלוחמים שלנו, אני הייתי בטוח שאחרי ה-7 לעשירי ילמדו ויבינו, אבל במח"ש לא מבינים. אני רוצה להגיד בתור השר לביטחון לאומי, בתור מי שממונה על הלוחמים האלה ואני אומר את הדברים ויודע שכל משטרת ישראל מסכימה איתי, אנחנו לא נפקיר את הלוחמים האלה, אנחנו ניתן להם גב, אני לא אתן שיפגעו... אתם יודעים שבמהלך השנה האחרונה אני החזרתי לא מעט לוחמים גם כאלה שמח"ש השעתה ואני כאן מעביר מסר אני לא אתן שיפגעו בלוחם הזה..".[2]

41. היועצת המשפטית לממשלה פנתה אליו והבהירה כי: "כל התערבות מטעמך בחקירות, בדרך ישירה או עקיפה, מפרה את החוק, פוגעת פגיעה קשה בשלטון החוק ומהווה פוליטיזציה של מערכות אכיפת החוק והשפעה אסורה עליהן. יש להימנע מכך לאלתר" (תיקון פקודת המשטרה, פס' 45).

42. באופן דומה, ביום 2.8.2023 **ערך השר בן גביר שיחת תמיכה לשוטרי יס"מ מחוז תל אביב, בעת שחמישה מהם, ובהם מפקד היחידה, נחקרו בחשד לשימוש בכוח מופרז כלפי מפגינים נגד מדיניות הממשלה**, ואמר: "באתי לומר לכם בשם מדינת ישראל, בשם ממשלת ישראל תודה לכולכם, אתם הגיבורים שלנו". אמר בן גביר לשוטרים, "במשמרת שלי יהיה לכם גיבוי" ".[3]

43. בפסק הדין בעניין פטרושקה, קבע בית המשפט שהמינוי של השר בן גביר מעורר קושי, אך לא מצא אז שהוא בלתי סביר באופן קיצוני, בין היתר בעקבות הצהרתו של השר בן גביר שהוא שינה את דרכיו ואורחותיו (שם, פס' 27). פסק הדין התבסס על ההנחה שהשר אינו משמש כמפכ"ל על, ועל ההנחה ש"תישמר עצמאות המשטרה וגופים נוספים הכפופים למשרד לביטחון לאומי" (שם, פס' 31).

44. לצד זאת, נקבע באותו פסק דין כי קיים בעניינו של השר בן גביר "צבר אירועים לא מועט", ובקשר להתבטאויותיו בנוגע ליריביו הפוליטיים, למגזר הערבי ולקהילת הלהט"ב נקבע כי "מדובר באמירות קשות שאינן צריכות להישמע מפי נבחר ציבור, והתנהלות שאינה הולמת שר בישראל" (שם, פס' 26); ושמקובלת על בית המשפט עמדת היועצת המשפטית לממשלה שיש בהתבטאויותיו "כדי לפגוע באמון הציבור ברשויות השלטון" (שם, פס' 28).

45. על אף דחיית העתירה בעניין פטרושקה, הצטברו שורה של אירועים המלמדים על שימוש בסמכויות המינויים והקידום כאמצעי להשפעה על הדרג המקצועי במשטרה. כך, **כשלושה חודשים בלבד לאחר מתן ההחלטה בעניין פטרושקה, ביקש השר בן גביר לזמן את המפכ"ל לשימוע לקראת סיום כהונתו, זמן קצר לאחר שהמפכ"ל התריע בפני היועצת המשפטית לממשלה מפני חריגות מסמכות מצדו**. היומ"שית פנתה אליו עם הדברים הבאים:

> "סמיכות הזמנים... מעוררת חשש כבד, כי במסווה של טענות עקרוניות כביכול נגד המפכ"ל אתה מבקש להענישו על כך שביקש למנוע ממך להתערב באופן פסול בעבודת המשטרה, וכל זאת שעה שאתה פועל לכאורה בניגוד להחלטה מפורשת של בג"ץ. כן מתעורר חשש כבד שאתה מבקש להעביר מסר לכל שרשרת הפיקוד במשטרה, למען יראו ויירא".[4]

---

[2] יומן מלחמה "בן גביר: מח"ש הורסת את ההרתעה של מדינת ישראל" **זמן ישראל** (13.3.2024) https://www.zman.co.il/live/471547/

[3] דוד טברסקי "בן גביר לשוטרי יס"מ: "ההתנהלות של מח"ש חמורה, אני מגבה אתכם" **דבר** (2.8.2023) https://www.davar1.co.il/446024/

[4] הודעת היועצת המשפטית לממשלה לשר איתמר בן גביר (28.5.2024).

46. היועמ"שית אף קבעה כי קיימת מניעה משפטית לקיום השימוע, וזה בוטל.[5] במקביל לכך, בעקבות התנהלות השר בן גביר, הגישו אזרחים פרטיים לבית המשפט העליון עתירה ובה ביקשו להורות לראש הממשלה להפעיל את סמכותו לפי סעיף 22(ב) לחוק-יסוד: הממשלה ולהעביר את השר בן גביר מתפקידו (בג"ץ 9037-08-24 **הכהן נ' ראש הממשלה** (נבו 5.5.2025) (להלן: **עניין הכהן**)).

47. ביום 2.1.2025 ניתן פסק הדין בעניין תיקון פקודת המשטרה, ובו בוטל סעיף 8ד לפקודה. המחלוקת בין השופטים נסבה על השאלה החוקתית בלבד. בשאלה העובדתית, בדבר התנהלותו של השר בן גביר, לא הייתה מחלוקת כלל, וכך סיכם זאת השופט י' עמית, כתוארו אז ממלא מקום הנשיא וכיום נשיא בית המשפט העליון:

> **"כל חבריי הסכימו כי התיקון לפקודה סובל מפגמים כאלה ואחרים... וכי פעולות שביצע השר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, בפרק הזמן שחלף מאז הגשת העתירות, מלמדות כי בחלק מהמקרים הוא חרג לכאורה מסמכותו"** (שם, פס' 6 לחוות דעתו של השופט י' עמית).

48. כב' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נ' סולברג, שנמנה עם השופטים שסברו שאין לפסול את התיקון, קבע אף הוא:

> **"יישום אמות המידה על פעולות שביצע השר בפרק הזמן שחלף מאז הגשת העתירות, ואשר לגביהן הוגשו בקשות לצווי ביניים, מלמד בבירור כי למצער בחלק מאותם מקרים, חרג השר מסמכותו, שכן לא ניתן לראות אותן פעולות כהחלטות מדיניות; אף לא בקירוב"** (שם, פס' 43 לפסק דינו של השופט נ' סולברג).

49. למשקלה של קביעה זו שלוש הצדקות. ראשית, היא נעשתה בפסק דין; שנית, היא אינה נוגעת לאירוע אחד אלא לכמה מקרים, ולפרק זמן שנמשך שנתיים. שלישית, היא נעשתה בהליך שבו השר בן גביר היה בעל דין וטען את טענותיו, כלומר עמדתו לעניין מקרים אלו נשמעה בבירור.

50. כל זאת ועוד, החשש לשימוש בסמכויות המינוי והקידום קיבל ביטוי נוסף בשורה של החלטות ומעשים:

א. **השר בן גביר פעל לקדם לדרגת סגן ניצב קצין שהוגש נגדו כתב אישום בגין השלכת רימוני הלם לעבר מפגינים נגד הממשלה**, ללא צורך וללא הכשרה, ואמר בטקס "אני עד לשיימינג שעשו לסוויסה. לא אתן לרוחות הרעות וללחצים לשנות ולהשפיע עליי. אני עומד ואומר - אני נותן לך גב". היועצת המשפטית לממשלה הקפיאה את הקידום בנימוק שלא ניתן לקדמו בניגוד לדין, ובית המשפט קבע שלא ימונה.[6]

ב. **השר בן גביר עיכב ומנע מינויים של קצינים שאושרו בידי הדרג המקצועי**, ובהם מינויה של סנ"צ רותי האוסליך לתפקיד ראש מחלקת חקירות ולדרגת ניצב משנה, אף שהמפכ"ל וראש האגף אישרו את מינויה חודשים קודם לכן[7]; ומנע מינויים של כשלושים קציני משטרה בדרגת סגן ניצב, ובהם דובר אגף החקירות.[8]

---

[5] שם, סעיף 6.

[6] אנה פינס "קצין המשטרה שזרק רימוני ההלם על מפגינים לא יקודם" **כאן** (26.6.2025) https://www.kan.org.il/content/kan-news/local/925712/

[7] רועי ינובסקי "היועמ"שית: יש לקדם את מינוי הקצינה שקידומה מעוכב על ידי בן גביר" **כאן** (31.3.2026) https://www.kan.org.il/content/kan-news/local/1021467/

[8] יהושע ברינר "בן גביר מסרב לאשר מינויים של עשרות קציני משטרה, ובהם דובר ראש אגף חקירות" **הארץ** (4.1.2026). https://www.haaretz.co.il/news/politi/2026-01-04/ty-article/.premium/0000019b-88c1-d2e1-a5df-ccf1e1650000?utm_source=App_Share&utm_medium=Whatsapp&utm_campaign=Share

ג. **בחודש ינואר 2026 ייעד השר בן גביר לתפקיד היועץ המשפטי של המשטרה ולראש חטיבת התביעות, האחראי להגשת כתבי אישום נגד אזרחים, את יועצו לענייני חקיקה, שקיבל רישיון עריכת דין שש שנים קודם לכן, מעולם לא היה תובע, אין לו ניסיון ניהולי, והוא חשוד בפרשת חלוקת נשק בלי סמכות, במרמה ובהפרת אמונים**. המינוי טעון אישור המפכ"ל, והמפכ"ל מתנגד לו.[9]

51. בהקשר זה ובייחוד בנוגע לקידומה של סנ"צ האוסליך, פנו שניים ממשניה של היועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון ושרון אפק, במכתב מיום 8.1.2026, אל השר בן גביר,[10] ותיארו כי:

> "התנהלות זו מעוררת חשש כבד להמשך שימוש לרעה בסמכות המינויים במשטרת ישראל הנתונה בידיך כאמצעי להשפעה פוליטית פסולה באופן שאינו מאפשר לשמור על עצמאות משטרת ישראל ואופייה כגוף ממלכתי וא-פוליטי" (שם, סעיף 10).

52. בנוסף לכל אלה, **נחשפו ליקויים חמורים בהליכי מתן רישיונות נשק בתקופת כהונתו של השר בן גביר**. ביום 18.2.2024 מסר המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גיל לימון, כי ניתנו כארבעה עשר אלף אישורים מותנים בהליך מזורז "על ידי אנשים שלא הוסמכו לכך כנדרש בחוק", וכי יועצי השר נתנו אישורים "למקורבים לאנשי עוצמה יהודית" ו"לאנשי תקשורת שהביעו תמיכה בבן גביר". נבחנה פתיחה בחקירה פלילית.[11]

53. בתחילת שנת 2025 התפטר השר בן גביר מתפקידו בשל החתימה על עסקה לשחרור החטופים. זמן קצר לאחר שחזר למשרדו גיבשו לשכתו ולשכתה של היועצת המשפטית לממשלה מסמך עקרונות ביחס לממשק בין השר לביטחון לאומי לבין משטרת ישראל.

54. השר בן גביר לא עמד בהתחייבויותיו. בחודש ספטמבר 2025 עדכנה היועצת המשפטית לממשלה את בית המשפט הנכבד כי המתווה לא סייע בהבטחת עצמאות המשטרה, ופנתה לראש הממשלה בקביעה כי לא ניתן עוד להגן על עצמאות המשטרה מפני התערבות בה ומפני פגיעה בשלטון החוק ובזכויות אזרחי המדינה.[12] בתגובה כינה אותה השר בן גביר "עבריינית", וטען כי היא "תופרת תיקים" ו"חותרת לביצוע הפיכה".[13]

55. אם לא די בכך, להשלמת התמונה, השר בן גביר חתם, לצד ראשי קואליציה נוספים, על מכתב לראש הממשלה שבו נכתב: "**אין לאף גורם משפטי, כולל לבג"ץ, סמכות בחוק לכפות הדחת שר בממשלה... לא ניתן יד לזה. רק העם יבחר את השלטון**".[14]

56. יובהר כי אמירה שלפיה לבית המשפט אין סמכות להורות על העברת שר מכהונתו, ושרק העם יבחר את השלטון, אינה ביקורת על תוכן פסיקה אלא שלילת כפיפותה של הרשות המבצעת לרשות השופטת.

---

[9] יהושע ברינר "בן גביר מייעד את מקורבו ליועמ"ש המשטרה – ולאחראי לכתבי אישום נגד אזרחים" **הארץ** (3.3.2026) https://www.haaretz.co.il/news/law/2026-03-04/ty-article/.premium/0000019c-b31d-d4cf-a1de-fbddcf8d0000?utm_source=App_Share&utm_medium=Whatsapp&utm_campaign=Share

[10] פנייתם של המשנה ליועמ"שית משפט ציבורי-מנהלי ד"ר עו"ד גיל לימון ושל המשנה ליועמ"שית ומנהל מערך ייעוץ וחקיקה עו"ד שרון אפק אל השר בן גביר מיום 8.1.2026. https://img.mako.co.il/2026/02/08/baharav.pdf

[11] עמית קורץ "נבחנת חקירה פלילית בפרשת חלוקת רישיונות הנשק; המדינה מעכבת תגובתה לבג"ץ בנושא" **כלכליסט** (18.2.2024) https://www.calcalist.co.il/local_news/article/b1qzp00knp "המדינה: אלפי רישיונות נשק אושרו בידי מי שלא הוסמכו לכך" כלכליסט https://www.calcalist.co.il/local_news/article/b1qzp00knp; וראו גם בג"ץ 1860/24 **סיעת העבודה בראשות מרב מיכאלי נ' האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי** (נבו 5.3.2024)

[12] יעל יפה וברהנו טגניה "היועמ"שית במכתב חריף לנתניהו: "השר בן גביר מתערב באופן פסול ושיטתי בעבודת המשטרה" **Ynet** (2.12.2025) https://www.mako.co.il/news-politics/2025_q4/Article-8bfc7afa600ea91027.htm

[13] טובה צימוקי "בן גביר 'מפכ"ל על', מפר חוק": הדוגמאות שהציגה היועמ"שית, והדרישה מנתניהו" **Ynet** (2.12.2025). https://www.ynet.co.il/news/article/s11kachz11l

[14] יהודה שלזינגר ואבי סולומון "ראשי הקואליציה, בהם סער, לרה"מ: לא לציית לפסיקת בג"ץ בעניין פיטורי בן גביר" **וואלה** (13.1.2026) https://news.walla.co.il/item/3808669

57. בהמשך הגישה היועצת המשפטית לממשלה לבית המשפט העליון את עמדתה המקדמית ביחס לעתירות, בעניין הכהן, וביקשה להוציא צו על תנאי לראש הממשלה, לנמק מדוע הוא לא יפעל לאלתר להפסקת הפגיעה בעצמאות המשטרה ובאופייה הממלכתי והא-פוליטי בדרך של העברת השר בן גביר מכהונתו.

58. בהחלטה מיום 4.2.2026 הוחלט להורות על מתן צו על תנאי המופנה לראש הממשלה, המורה לו לבוא ולהסביר מדוע לא יורה על העברת השר בן גביר מתפקידו. (בג"ץ 9037-08-24 **גלעד הכהן נ' ראש הממשלה** (נבו 4.2.2026)).

59. לסיכום חלק זה, המעשים המתוארים פוגעים בשלושה מאפיינים יסודיים של המשטר הדמוקרטי: בשלטון החוק, באמצעות הפרת החלטות שיפוטיות וקביעות חוזרות של גורמי האכיפה והייעוץ המשפטי כי השר ממשיך לחרוג מסמכותו; בהפרדת הרשויות ובעצמאות הרשות השופטת, באמצעות מתקפות על מעמדה של היועצת המשפטית לממשלה ושלילת סמכותו של בית המשפט; ובזכויות האדם והאזרח, ובפרט בחופש הביטוי והמחאה. כפי שהדגיש בית המשפט העליון בעניין תיקון פקודת המשטרה, לשלטון קיים אינטרס מובנה לצמצם מחאות המופנות נגדו, ולכן נדרשת הקפדה יתרה על עצמאות שיקול הדעת של רשויות האכיפה, כדי שלא יהפכו לכלי לדיכוי מחאה פוליטית (שם, פס' 154 לפסק דינו של השופט ע' פוגלמן).

60. בענייננו, החשש אינו תיאורטי. מכלול האירועים שנדונו בפני היועצת המשפטית לממשלה ובפני בית המשפט ובהם הנחיות בזמן אמת בנוגע להפגנות, העברת מפקד מחוז מתפקידו, גיבוי לשוטרים שנחקרו, ניסיון לבטל הפגנה של מתנגדים למדיניות הממשלה וקידום קצין שהוגש נגדו כתב אישום בגין הפעלת כוח כלפי מפגינים נגד הממשלה שהשר בן גביר חבר בה, מלמדים על כך. לא הוצגה תשתית המלמדת על התערבות דומה בכיוון ההפוך. בכך נפגעת לא רק זכותם של מפגינים מסוימים, אלא גם יכולתו של הציבור למחות נגד השלטון, המהווה תנאי יסודי לקיומה של תחרות פוליטית ולהחלפת שלטון בדרכים דמוקרטיות.

61. טענה שלפיה מדובר לכל היותר בחריגות מנהליות שניתן לרפאן באמצעות ביקורת שיפוטית פרטנית כבר נדחתה בפסיקת בית המשפט העליון. בית המשפט עמד על כך שאין מדובר עוד בחשש פוטנציאלי בלבד, אלא במציאות שבה ניתן להצביע על מקרים קונקרטיים של חריגה מסמכות, וכי ההנחה שניתן לרפא כל פגיעה באמצעות פנייה בדיעבד לערכאות אינה מתאימה למטריה הנדונה. לפיכך, אין מדובר באירועים נקודתיים או במחלוקות מקצועיות מזדמנות, אלא בדפוס התנהלות שהוביל את היועצת המשפטית לממשלה ואת בית המשפט העליון לקבוע פעם אחר פעם כי השר בן גביר חורג מגבולות סמכותו ומתערב באופן פסול בעבודתה המקצועית של משטרת ישראל.

הראיות בעניינה של חה"כ טלי גוטליב

62. חה"כ גוטליב, היא מועמדת במקום השני ברשימת המשיבה 1, מיד לאחר יושב ראש הרשימה. מדובר, אפוא, במועמדת מרכזית ברשימה ולא בדמות שולית. חה"כ מכהנת כחברת כנסת והיא עורכת דין בהכשרתה, נתונים המשליכים אף הם על המשקל שיש לייחס להתבטאויותיה ולהתנהלותה ביחס לשלטון החוק ולסמכותן של הערכאות השיפוטיות.

63. עניינה של חה"כ גוטליב אינו אך בהטחת רפש וביזוי מערכת המשפט, ואף לא בעצם החסינות שלה היא טוענת. עניינה בדפוס חוזר של התייחסות אל הדין ואל סמכותן של רשויות האכיפה והערכאות השיפוטיות כאילו אינם חלים עליה.

64. ראשית, חה"כ גוטליב "הודיעה" לבית משפט שצוויו אינם חלים עליה. בת"א (מחוזי מרכז) 4129-02-24 **ברסלר נ' גוטליב** (נבו 16.6.2026) הוגשה נגד חה"כ גוטליב תביעת לשון הרע בסך 2.6 מיליון ש"ח. חה"כ לא הגישה כתב הגנה, ובמקום זאת הגישה הודעה על חסינות אבסולוטית. בתגובה לבקשה למתן פסק דין

בהיעדר הגנה טענה, בין היתר, כי "צווי בית-המשפט אינם חלים על חברת כנסת טלי גוטליב עת עומדת לה חסינות מוחלטת".[15]

65. יש להבחין בין טענת חסינות עניינית בדין האזרחי מכוח חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951, שהיא טענת הגנה המובאת להכרעת בית המשפט, לבין טענה שלפיה צווי בית המשפט אינם חלים על חבר הכנסת מלכתחילה. האחרונה אינה טענה בדבר היקף החסינות, אלא שלילה של כפיפות הטוען לסמכותה של הערכאה השיפוטית.

66. שנית, קריאה פומבית להתקהל בבסיס צבאי ביום שבו נפרץ. ביום 29.7.2024 עוכבו חיילי מילואים בבסיס שדה תימן לצורך חקירת המשטרה הצבאית החוקרת בחשד להתעללות בעצור, והועברו להמשך חקירה לבסיס בית ליד. באותו יום פרצו עשרות מפגינים, ובהם חמושים רעולי פנים, את המחסום הראשון של בסיס בית ליד וחסמו את כניסותיו. הרמטכ"ל הגדיר את אירוע הפריצה לבסיס חמור ביותר ומנוגד לחוק. [16]

67. באותו יום פרסמה המשיבה 3 קריאה פומבית להגיע לבסיס, בעוד היא יודעת כי חיילים פרצו את שעריו, שכן בשעה זו ידיעה זו הופיעה בכל ערוצי החדשות: "קבלו תיקון בהול!! לוחמנו נילקחו משדה תימן למחנה 21 בית ליד לחקירות. הם זקוקים לנו שם. הפגנת כח חשובה מאד מול עיוותי חשיבה של מצ"ח והפצר"ית. בואו בהמוניכם".[17] בהמשך אותו יום הגיעה בעצמה לבית ליד, ונכחה במקום לצד מפגינים חמושים רעולי פנים.



[15] אורן פרסיקו "חסינות מוחלטת": טלי גוטליב אינה מכירה בסמכותו של בית-המשפט הישראלי" **שקוף** (7.5.2024) https://shakuf.co.il/50803

[16] "רעולי פנים חמושים לצד ח"כ טלי גוטליב: עיתונאים הותקפו על ידי עשרות מתפרעים" **כלכליסט** (29.7.2024) https://www.calcalist.co.il/local_news/article/h1v1ivhta

[17] איציק זוארץ, אסף פוזיילוב ויערה שפירא "סערה פוליטית בעקבות חקירת חיילים בשדה תימן: שרים וח"כים מגיבים בזעם" **כאן חדשות** (29.7.2024) https://www.kan.org.il/content/kan-news/defense/778494; טלי גוטליב (@talygottliv) (29.7.2024) https://x.com/TallyGotliv/status/1817893162121146652?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1817893162121146652%7Ctwgr%5E17ab0b8af756a745fb28aec5d3b7d123a3741cde%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kan.org.il%2Fcontent%2Fkan-news%2Fdefense%2F778494%2F

68. הקריאה נוסחה כדרישה לקיים במקום הפגנת כוח נגד גורמי החקירה. חברת כנסת הקוראת להמונים להגיע אל מתקן צבאי סגור כדי להפעיל לחץ על חוקרים, ומתייצבת שם בעצמה לצד חמושים רעולי פנים ביום שבו נפרץ המחסום, אינה מותחת ביקורת על החקירה אלא חותרת לשיבושה.

69. שלישית, הכניסה לבסיס צבאי אינה אצל המשיבה 3 אירוע חד פעמי. בחודש אוקטובר 2025 נכנסה בשעת לילה לבסיס צבאי במרכז הארץ. לפי הודעת צה"ל היא "נכנסה לבסיס במרכז הארץ ללא תיאום ואישור מראש", ולאחר שיח עמה עזבה את המקום; בעקבות האירוע נדרשו גורמי מערכת הביטחון להבהיר כי תעודת חבר כנסת אינה מקנה כניסה אוטומטית לבסיסים.[18]

70. רביעית, פרסום זהותו של עובד שירות הביטחון הכללי וסירוב להתייצב לחקירה. המשיבה 3 פרסמה ברשת X את שמו המלא של עובד שירות הביטחון הכללי, ולצדו את שמה המלא של בת זוגו, שקמה ברסלר, מן המובילות המרכזיות של המחאה נגד הממשלה. ביום 7.1.2025 זומנה לחקירה בלהב 433 בחשד לחשיפת זהותו, והודיעה כי לא תתייצב, תוך שמסרה: "המלצתי לחדול מלפנות אליי. הפרקליט האמון על התיק יפעל בהתאם להבנתו".[19]

71. ביום 19.5.2026 הודיעה היועצת המשפטית לממשלה על הגשת כתב אישום נגד המשיבה 3 בעבירה של גילוי ופרסום מידע חסוי לפי חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002. לפי הנטען בכתב האישום, הפרסום נעשה בהיקף תפוצה וחשיפה נרחב ובאופן מודע ומכוון, ואף לאחר מכן לא הסירה חה"כ גוטליב את הפרסום מחשבונה ברשת X, "והותירה אותו פתוח ונגיש לכל".[20]

72. נוסף על האמור, לאורך השנים השמיעה חה"כ גוטליב התבטאויות השוללות באופן גורף את סמכותו של בית המשפט העליון, ובהן אמירות שלפיהן אין צורך לכבד החלטות בג"ץ, כי מדובר בפסיקה שניתנה ללא סמכות, וכי על בג"ץ "לדעת את מקומו".[21] אין מדובר בביקורת על תוכנה של החלטה שיפוטית, אלא באמירות הנוגעות לעצם החובה לציית לה.

73. לבסוף, העובדה כי חברת הכנסת גוטליב מתייחסת לחסינותה הפרלמנטרית כתכלית הכהונה שלה כחברת כנסת. כך, ביום 2.9.2026 התבטאה חברת הכנסת גוטליב באופן שלא מותיר מקום לספק לגבי כוונותיה ותפיסתה ביחס לשלטון החוק: "נתניהו מוזמן להציב אותי במקום ה-12 ברשימה, לפני השריונים. אם חלילה הליכוד יקבל 19 מנדטים, אמצא את עצמי במתקני הכליאה של השב"כ".[22]

74. התמונה המצטברת מקבלת משנה תוקף נוכח התבטאויותיה ביחס לאלימות פוליטית. בחודש יולי 2025, על רקע תקיפתו של חבר הכנסת איימן עודה בנס ציונה, הצהירה בנוגע לחשודים בתקיפתו: "לא רק שאני לא מגנה את מפגיני הימין נגד איימן עודה תומך הטרור בנס ציונה, אני גאה בהם".[23]

---

[18] גילי כהן "התפרצה לבסיס או נכנסה עם אישור? התקרית החריגה של טלי גוטליב" כאן חדשות (27.10.2025) https://www.kan.org.il/content/kan-news/politic/964812

[19] טובה צימוקי "גוטליב זומנה לחקירה - והודיעה שלא תתייצב: "שהפרקליט יפעל לפי הבנתו" **YNET** (7.1.2025) https://www.ynet.co.il/news/article/s13xofcu1l

[20] תמר אלמוג "פרסום מידע חסוי בניגוד לחוק שב"כ: כתב אישום הוגש נגד ח"כ טלי גוטליב" **כאן חדשות** (19.5.2026) https://www.kan.org.il/content/kan-news/politic/1042896

[21] "ח"כ גוטליב: "לא אכבד התערבות של בג"ץ בחוקי יסוד" **חדשות 13** (1.8.2023) https://13tv.co.il/item/news/politics/politics/da1yf-903647833/ ; "ח"כ גוטליב נגד בג"ץ: "מזימה מתוכננת לייאוש הימין; לא נמנה אף שופט עד שנרסן אותם" **רדיו קול ברמה** (13.7.2026) https://kol-barama.co.il/item/%D7%97%D7%9B-%D7%92%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%91-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%9E%D7%96%D7%99%D7%9E%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%90%D7%95/

[22] טל שניידר "קח אותי איתמר" **זמן ישראל** (3.9.2026). https://www.zman.co.il/720421/

[23] טלי גוטליב (@tallygotliv) "x" (20.7.2025) https://x.com/TallyGotliv/status/1946861034003947530

75. הנה כי כן, בעניינה של חה"כ גוטליב ישנו צבר ראייתי משמעותי אשר נפרש על גבי שנים רבות, בנוגע לפגיעתה במאפייניה הדמוקרטים של מדינת ישראל. כך, התנהלותה כלפי בית משפט אזרחי, קריאה פומבית להתקהל בבסיס צבאי ביום שבו נפרץ המחסום שלו, כניסה לבסיס נוסף ללא תיאום ואישור, סירוב להתייצב לחקירה, כתב אישום בגין פרסום זהותו של עובד שירות הביטחון הכללי, התבטאויות השוללות את החובה לכבד החלטות של בית המשפט העליון ותמיכתה באלימות פוליטית. המשותף להתנהלות זו הוא תפיסה שלפיה מגבלות הדין והסמכות השיפוטית אינן חלות עליה או אינן מחייבות אותה, ובמקרים אחרים תפיסתה זו אף עולה לכדי מתן לגיטימציה להפרת החוק בדרך של נקיטה באלימות.

הראיות בעניינו של השר אליהו

76. גם לחובתו של השר אליהו, המכהן כשר המורשת, נזקפות מספר ראיות בנוגע לפגיעה באופיה הדמוקרטי של מדינת ישראל.

77. ראשית, אך לאחרונה, בחודש יוני 2026 פנה השר אליהו בהודעת ווטסאפ פרטית לשופט בית המשפט העליון י' כשר, בעת שדן בעתירה נגד מינוי שהשר אליהו מקדם, וביקש ממנו שלא ליתן צו ביניים. השופט קבע שהפניה פסולה.[24]

78. פנייה של שר לשופט בעניין תלוי ועומד, שלא במסגרת ההליך, אינה ביקורת ואינה מחלוקת. היא ניסיון להשפיע על הליך שיפוטי מחוץ להליך, בידי בעל עניין בו, והיא פוגעת בליבת עצמאותה של הרשות השופטת.

79. בנוסף, ביום 29.7.2024 פרץ השר אליהו יחד עם עשרות מפגינים, למחנה הצבאי שדה תימן. המהומות נמשכו ובמסגרתן אזרחים פרצו גם לבסיס בית ליד. הפריצה התרחשה זמן קצר לאחר שנודע על עיכובם לחקירה של חיילי מילואים החשודים בהתעללות בעצור. בעקבות כך זומן השר לחקירה באזהרה [25] תגובתו הייתה: "לא אתייצב לחקירה פוליטית".[26]

80. הפנייה לשופט פוגעת בעצמאות הרשות השופטת ובהפרדת הרשויות. כמו כן, פריצה לבסיס צבאי וההודעה הפומבית של שר מכהן כי לא יתייצב לחקירה שאושרה בידי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה פוגעת בשלטון החוק, ומשמעותה שהדין חל על האזרח ואינו חל על נבחר ציבור.

הראיות בעניינו של דורפמן

81. דורפמן מועמד במקום השביעי ברשימת המשיבה 1, ועד לאחרונה כיהן כראש מטהו של השר בן גביר במשרד לביטחון לאומי. אין מדובר, אפוא, בפעיל שולי, אלא במי שכיהן בתפקיד בכיר בלשכת השר הממונה על המשטרה וכעת מבקש להיבחר לכנסת במקום ריאלי. נתונים אלה משליכים על המשקל שיש לייחס למעשיו ולהתבטאויותיו.

82. בפברואר 2025 דווח כי דורפמן נחקר במחלקה לחקירות שוטרים בחשד שניסה להשפיע על חקירות הנוגעות לטרור יהודי במחוז ש"י, בקשר עם ניצב משנה אבישי מועלם, שנחשד אף הוא בהתנהלות שנועדה למנוע

---

[24] נטעאל בנדל וירון דרוקמן "השר אליהו פנה לשופט העליון כשר בוואטסאפ, שהגיב בהחלטתו: "אינה הדרך" (1.6.2026) **Ynet** https://www.ynet.co.il/news/article/b1lbq1igfx

[25] אליהו לוקסנברג "היועמ"שית אישרה: שר ושני ח"כים יחקרו בעניין הפריצה לשדה תימן" **סרוגים** (26.3.2025) https://www.srugim.co.il/1109995-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%A8-%D7%95-2%D7%97%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%

[26] "השר אליהו: "לא אתייצב לחקירה פוליטית" **Ynet** (26.3.2025) https://www.ynet.co.il/news/article/sju2a011t1x

מעצרם של פעילי ימין קיצוני החשודים בטרור יהודי. בפרשה זו מיוחסות לו עבירות של הפרת אמונים ואף שוחד.

83. במסגרת אותה פרשה דווח על התכתבויות שבהן ביקש דורפמן לקבל מידע מן המאגר המשטרתי, לרבות מידע פלילי על אזרחים, וכן על ניסיון להשפיע על מתן אישורים לרישיונות נשק. בין היתר, לפי הדיווח, ביקש לדעת מהו המידע המודיעיני שבגינו סירבה המשטרה לאשר רישיון נשק לאדם מסוים.[27]

84. דורפמן תחילה סירב להתייצב לחקירתו ולא השיב לפניות החוקרים; לאחר שהוצא נגדו צו מעצר התייצב לחקירה, סירב למסור את קוד הגישה לטלפון שלו ושמר על זכות השתיקה.[28]

85. בנוסף, נציב שירות בתי הסוהר, שכיהן קודם לכן כמזכירו הביטחוני של השר בן גביר, נפגש עם עמירם בן אוליאל, רוצח משפחת דוואבשה, ודורפמן, חברו הקרוב, פנה אליו בבקשה לפעול להקלה בתנאי כליאתו של בן אוליאל.[29]

86. פריטים אלה מצטרפים לתמונה המתוארת לעיל בנוגע לשר בן גביר, הנוגעת להתערבותו בשיקול הדעת המשטרתי במישור המדיניות והמינויים. בעוד שם מדובר בהתנהלותו של השר עצמו, כאן מדובר בהתנהלות הנטענת של מי שכיהן כראש מטהו, ובפרט בחשדות הנוגעים להשפעה על אכיפת החוק ביחס לחשודים בטרור יהודי.

87. למען הסר ספק, אין לייחס כשלעצמה משמעות מפלילה לעובדה שדורפמן עמד על זכות השתיקה או סירב למסור את קוד הגישה למכשירו. זכויות אלה עומדות לכל חשוד. הרלוונטיות של נסיבות החקירה נובעת מהקשרן הכולל ומן העובדה שדורפמן כיהן באותה עת כראש מטהו של השר הממונה על המשטרה.

סיכום העילה שבסעיף 7א(א)(1) לחוק

88. מכלול הראיות שהובאו בפרק זה בנוגע למשיבים השונים מצייר תמונה שאינה משתמעת לשני פנים, המשיבים פועלים כל אחד בדרכו, לפגיעה במאפייני המדינה הדמוקרטית. השר בן גביר מפעיל סמכות שלטונית בחריגה מן הדין; חה"כ גוטליב מודיעה שהדין אינו חל עליה; השר אליהו פונה לשופט בעניין שלפניו ומודיע שלא יתייצב לחקירה; דורפמן מתערב במדיניות רשויות אכיפת החוק ופועל להעדפת מקורבים ומפגעים יהודים. הפגיעה בשלטון החוק, זכויות האדם והאזרח והפרדת הרשויות, הם שלושה פנים של אותו דבר, במדינה דמוקרטית סמכות שלטונית מוגבלת בדין, נתונה לביקורת שיפוטית ומופעלת כלפי הכול באותה אמת מידה.

89. נותר המבחן ההסתברותי: אפשרות סבירה להגשמת המטרה. שלא כמו במקרים שבהם נבחנו מצע או אידיאולוגיה, כאן ההגשמה כבר אירעה: הצו השיפוטי הופר, המפכ"ל זומן לשימוע, המינויים נמנעו, המכתב נחתם. הראיה לכך שהמטרה בת הגשמה היא שהיא אכן הוגשמה. השאלה שלפני הוועדה הנכבדה אינה אם קיים סיכוי להגשמה, אלא מה תהיה התוצאה בקדנציה נוספת.

---

[27] אלון חכמון "לא להאמין: מח"ש לא מצליחה לחקור את חנמאל דורפמן מסיבה אחת" (5.5.2025) **Ynet** https://www.maariv.co.il/news/law/article-1193960

[28] הדס גרינברג "חשד: חנמאל דורפמן הנחה למנוע לקיחת נשק מיהודי שירה בערבי" (29.9.2025) **כאן** https://www.kan.org.il/content/kan-news/local/955603/

[29] משה שטיינמץ "החשד החמור נגד חנמאל דורפמן | פרסום ראשון" **i24** (30.9.2025) https://www.i24news.tv/he/news/news/criminal/artc-d2c5444d

90. מעשים אלה, כך סבורה המבקשת, פוגעים במאפיינים הגרעיניים של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, ואישור התמודדותה של הרשימה בבחירות יביא לפגיעה נוספת באופייה הדמוקרטי של המדינה, בעצמאות מערכות אכיפת החוק ובציות לשלטון החוק ובפרט לצווים שיפוטיים.

<u>רשימת עוצמה יהודית ומועמדיה מסיתים לגזענות</u>

91. טענת המבקשת בפרק זה היא כי המשיבה 1 ומועמדיה מסיתים לגזענות במובנה בסעיף 7א(א)(2) לחוק, כל אחד בדרכו. כמפורט להלן, המכנה המשותף למעשיהם ולהתבטאויותיהם הוא שההבחנה שהם עורכים בין בני אדם אינה נעשית לפי מעשה אלא לפי השתייכות לאומית; אוכלוסייה שלמה מוגדרת אויב; ואזרחים ערבים מסומנים בשמם ובמקום עבודתם בקריאה לפגיעה בפרנסתם. ההבחנה בין ענייננו ובין מקרים שנדונו בעבר בעילה זו אינה בחריפות הלשון אלא בכך שהמעשים הוצאו מן הכוח אל הפועל: דרישה לפרק יחידת אכיפה, פרסומי זיהוי שהובילו להטרדות בפועל ותכנית עבודה מספרית שפרסמה הרשימה עצמה.

הראיות בעניינה של חה"כ סון הר מלך

92. חה"כ סון הר מלך מכהנת כחברת הכנסת וכסגנית יושב ראש הכנסת. חברת הכנסת עוסקת לבלי די בהאדרה מתמשכת של מורשע ברצח על רקע לאומי, בקמפיין פומבי לעצירת האכיפה כלפי חשודים יהודים באלימות נגד פלסטינים ומגדירה בעצמה את המונח אויב לפי לאום.

93. עמירם בן אוליאל (להלן: **בן אוליאל**) הורשע בחודש מאי 2020 ברצח שלושה בני משפחת דוואבשה בכפר דומא, בני הזוג סעד וריהאם ובנם עלי בן השנה וחצי, בניסיון רצח של אחמד בן הארבע, בעבירת הצתה ובעבירה של קשירת קשר לביצוע פשע ממניע גזעני (תפ"ח (מחוזי מרכז) 932-01-16 **מדינת ישראל נ' בן אוליאל** (נבו 18.5.2020))

94. חה"כ סון הר מלך נוהגת לשבח ולהלל את בן אוליאל, לדאוג לתנאי הכליאה שלו, לגייס לו תרומות ולהעלות את המודעות לסיבלו, כך: ביום 23.9.2022 חה"כ סון הר מלך כתבה אודות בן אוליאל: **"בשעה שמחבלים שפלים נהנים מתנאי מלון הכל כלול, עמירם בן אוליאל שהורשע לאחר עיניים קשים לא זוכה לזכויות בסיסיות של יהודי כמו תפילה במניין בראש השנה"**.[30] ביום 19.9.2023, בנאום באירוע גיוס תרומות לבן אוליאל, אמרה: "... **הייתי אצל עמירם, והצדיק הזה, הצדיק הקדוש הזה... האיש הקדוש הזה, שבאמת אני חושבת שהוא סובל שם בשביל כל עם ישראל**".[31]

95. בהמשך לאמור, חה"כ מחזיקה באידיאולוגית גזענית מיסודה, שהיא אינה נוהגת להסתיר. לדבריה: "**אין דבר כזה מחבל יהודי**".[32] כמו כן, ביום 5.4.2025 כתבה: "**שלושה דברים שבמדינה מתוקנת צריכים לקרות עוד הלילה: 1. מעצר של ראש המחלקה היהודית. 2. סגירת המחלקה היהודית. 3. שחרור של עמירם בן אוליאל**".[33] וביום 28.4.2025 תקפה את השופטת שהרשיעה אותו.[34]

---

[30] לימור סון הר מלך (@limor_sonhrmelh) "**x**" (23.9.2022)
https://x.com/limor_sonhrmelh/status/1573250742319828993
[31] "הצדיק הקדוש": חברת הכנסת שמתרימה כסף לרוצח משפחת דוואבשה" **כאן** (19.9.2023)
https://www.kan.org.il/content/kan-news/politic/537904.
[32] שרון כידון "**יוזמת חוק עונש מוות למחבלים: "אין דבר כזה מחבל יהודי"**
Ynet (4.11.2025) https://www.ynet.co.il/news/article/skbbgxdkwl.
[33] לימור סון הר מלך (@limor_sonhrmelh) "**x**" (5.4.2025)
https://x.com/limor_sonhrmelh/status/1908625617500963113
[34] לימור סון הר מלך (@limor_sonhrmelh) "**x**" (28.4.2025)
https://x.com/limor_sonhrmelh/status/1916839076432433563

96. פרסומים אלה אינם עומדים כל אחד לעצמו, אלא מצטרפים לכדי תפיסה אחת ועקבית. תחילתה בתמיכתה הפומבית בעמירם בן אוליאל, שהורשע ברצח בני משפחת דוואבשה; המשכה בקביעה כי יש להבחין בינו לבין "מחבלים שפלים" משום שהוא זכאי, לשיטתה, ל"זכויות בסיסיות של יהודי"; ושיאה באמירה המפורשת כי "אין דבר כזה מחבל יהודי". **רצף זה מלמד כי ההבחנה שמציעה המשיבה אינה בין סוגי מעשים או בין דרגות חומרה שונות, אלא בין בני אדם על יסוד לאומם**. שהרי אם אדם שהורשע ברצח שלושה בני אדם אינו יכול, מעצם היותו יהודי, להיחשב "מחבל", משמעות הדבר היא שהסיווג אינו נגזר מן המעשה אלא מזהות המבצע. בכך הופכת האמירה "אין דבר כזה מחבל יהודי" מהתבטאות נקודתית לכלל עקרוני, שלפיו מעשים שייחשבו טרור כאשר הם מבוצעים בידי בני קבוצה אחת אינם יכולים להיחשב כאלה כאשר הם מבוצעים בידי בני קבוצה אחרת. תפיסה זו מתיישבת עם תמיכתה המתמשכת בבן אוליאל ומסבירה אותה

97. על רקע זה יש להבין גם את דרישתה המובאת לעיל, לסגור את יחידת השירות המופקדת על חקירת טרור יהודי ולעצור את העומד בראשה. אין מדובר בביקורת נקודתית על חקירה מסוימת, אלא בביטוי נוסף לאותה תפיסה שלפיה עצם קיומו של "טרור יהודי" הוא קטגוריה פסולה או בלתי לגיטימית. הדברים עולים בקנה אחד עם הגדרת הגזענות בסעיף 144א לחוק העונשין, התשל"ז-1977, שלפיו גזענות היא יחס שונה כלפי אדם או קבוצה בשל השתייכותם הלאומית או האתנית, ולא בשל מעשיהם.

98. דרישה זו לא נותרה בודדת. משנת 2025 מנהלת חה"כ סון הר מלך קמפיין פומבי מתמשך שמטרתו המוצהרת היא הפסקת האכיפה כלפי חשודים יהודים באלימות נגד פלסטינים. ביום 29.7.2025 ערכה ביקור תמיכה בינון לוי, ביום שבו הוארך מעצרו לאחר שירה למוות בפלסטיני ואמרה: "**הגעתי היום לבית משפט השלום כדי לגבות את ינון לוי, החלוץ... איש גיבור שאתמול הותקף באופן ברוטלי על ידי פורעים ערביים**", יוער כי לוי הואשם בהמתה בקלות דעת.[35] ביום 11.9.2025 ערכה ביקור תמיכה בשוטר טירן גלמודי ובחייל המשוחרר סער אופיר, שלפי כתב האישום אזקו פלסטיני והיכו אותו עד שאיבד את הכרתו ואז השליכו אותו מדמם במחסום, ואמרה: "**היום מדינת ישראל עומדת ושופטת את אותם לוחמים. אני חושבת שזו אות קלון למדינת ישראל**".[36] וביום 21.6.2026 ערכה ביקור תמיכה בתושב במתנחל שנעצר לאחר פשיטה אלימה על חווארה, וקראה "למובילי הרדיפה בפיקוד מרכז להתעשת, להפסיק את רדיפת החלוצים".[37]

99. **בכל אחד משלושת המקרים לא נטען שהמעשה לא בוצע, אלא שהמדינה אינה צריכה לאכוף. בחומר שבידי המבקשת אין ולו מקרה אחד של תמיכה מקבילה מצדה בחשוד שאינו יהודי**.

100. הקמפיין הופנה גם אל נושאי התפקידים עצמם. כך, חה"כ סון הר מלך פרסמה סרטון ובו אמרה: "אני דורשת מאלוף פיקוד מרכז אבי בלוט לעצור את המדיניות הפסולה הזו", אותה מדיניות פסולה שהיא הוצאת צווים מנהליים כנגד פורעים יהודים.[38] בחודש נובמבר 2025, בדיון אצל ראש הממשלה, האשים אלוף פיקוד מרכז את חה"כ סון הר מלך בכך שהיא נותנת גיבוי ציבורי לאלימות ולפורעים בגדה.[39] בהמשך לכך פנתה

---

[35] לימור סון הר מלך (@limorsonhar) **טיקטוק** (29.7.2025) https://www.tiktok.com/@limorsonhar/video/7532467764594887937.
לנסיבות הירי ראו: https://www.kan.org.il/content/kan-news/defense/live-1086109/liveid-1086276/

[36] לימור סון הר מלך (@limorsonhar) **טיקטוק** (11.9.2025) https://www.tiktok.com/@limorsonhar/video/7548790787375484176.
לכתב האישום ראו: https://www.kan.org.il/content/kan-news/defense/835354

[37] לימור סון הר מלך **פייסבוק** (21.6.2026) https://www.facebook.com/share/r/1BHxmESj61. לכתב האישום: https://www.kan.org.il/content/kan-news/local/1063365.

[38] לימור סון הר מלך פייסבוק (3.7.2026) https://www.facebook.com/share/r/1Ck26tmZzw.

[39] "דיווח: אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט הקרין סרטון של לימור סון הר־מלך וטען כי היא מגבה אלימות" **זמן ישראל** (23.11.2025) https://www.zman.co.il/live/642838.

לראש הממשלה, בעניין מעורבות היחידה המבצעית של שירות הביטחון הכללי בסיכול טרור יהודי וכך כתבה:

"ראש השב"כ דוד זיני, אל תלך בדרכו של אבי בלוט. האויב ביו"ש הוא האויב הערבי שממשיך להתחמש ולהתעצם, ולא המתיישבים. הסטת הכוחות והעברתם לטיפול ביהודים תעלה לנו בחיי אדם. הישמר לך".[40]

101. פרסום זה מצטרף לשאר הראיות בפרק זה, ההגדרה שבו מפורשת ואינה טעונה פרשנות: **האויב הוא הערבי, והניגוד שהיא מציבה אינו בין מי שנוקט אלימות ובין מי שאינו נוקט, אלא בין ערבים ובין מתיישבים**. בנוסף, **ההגדרה אינה נותרת בגדר אמירה אלא מתורגמת לדרישה מבצעית: להסיט את משאבי האכיפה לפי לאומו של החשוד**.

102. יובהר כי מעשיה של חה"כ סון הר מלך אינם מתמצים בעילה זו. פנייה אישית ופומבית אל אלוף פיקוד מרכז ואל ראש שירות הביטחון הכללי, שבסיומה המילים "הישמר לך", בדרישה לחדול מפעילות אכיפה מסוימת, פוגעת גם בשלטון החוק ובעצמאות רשויות האכיפה, ורלוונטית גם לעילה הקודמת – פגיעה במאפיינה הדמוקרטים של המדינה.

103. **השאלה שלעמדת המבקשת יש לשאול כדי לבחון את חלות סעיף 7א(א)(2) לחוק על עניינו זה, היא מה היה קורה אילו חבר כנסת ערבי היה מכנה את זכריה זביידי צדיק, מבקש את שחרורו, ודורש לסגור את היחידה שחקרה אותו ולעצור את ראשה**.

104. התשובה אינה השערה. בא"ב 852/20 **ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-23 נ' יזבק** (נבו 9.2.2020) (להלן: **עניין יזבק**) נדון עניינה של יזבק והובאו כראיות מרכזיות שיתוף פוסט ובו תמונת סמיר קונטאר עם הכיתוב השהיד המוג'אהד, ושיתוף פוסט בשבח דלאל מוגרבי. על סמך ראיות אלו ועדת הבחירות המרכזית פסלה את מועמדותה (בית המשפט העליון לא אישר את הפסילה ברוב של חמישה שופטים מול ארבעה).

105. בהשוואה לעניין יזבק יובהר כי יזבק שיתפה פרסומים של אחרים, ואילו חה"כ סון הר מלך אמרה את הדברים בגוף ראשון בכנס פומבי וחזרה עליהם על פני שלוש שנים; סון הר מלך דרשה לפרק את יחידת החקירות שחקרה את הרוצח; וסון הר מלך תקפה את השופטים שהרשיעו את מי שהאדירה ותלתה את הרשעתו בהטיה לאומית. המסקנה היא שיש להחיל את אמת המידה שהוחלה על יזבק גם במקרה דנן.

הראיות בעניינו של אליהו

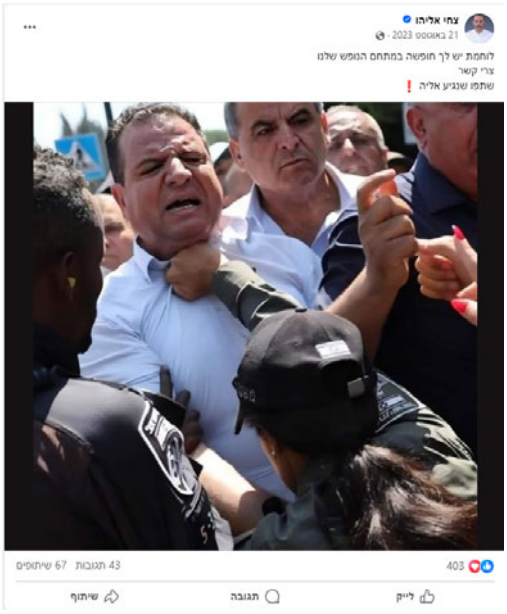
106. אליהו, מועמד מטעם המשיבה 1 במקום השמיני ברשימתה.

107. לאליהו יש מתחם צימרים בבעלותו, אשר משמש לו כפלטפורמה לעידוד התנהגויות מסוימות. כך, ביום 21.8.2023 פרסם אליהו תצלום שבו נראית שוטרת אוחזת בגרונו של חבר הכנסת איימן עודה, ולצדו הכיתוב: "לוחמת יש לך חופשה במתחם הנופש שלנו / צרי קשר / שתפו שנגיע אליה!".[41]

---

[40] לימור סון הר מלך (@limor_sonhar) **אינסטגרם** (17.2.2026) https://www.instagram.com/p/DU2bipsjAIb.

[41] צחי אליהו פייסבוק (21.8.2023) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=6879919308706655&set=pb.100000659638774.-2207520000&type=3



הפרסום מיום 21.8.2023.

108. אליהו מפעיל צימרים, ולפיכך אין מדובר בהבעת דעה אלא בהצעת טובת הנאה ממשית בעד מעשה אלימות מתועד כלפי חבר כנסת ערבי מכהן. זהו אותו דפוס שבו נקט בחודש יולי 2019, כשהציע חופשה בצימרים שלו לישראלים שנחשדו באונס תיירת באיה נאפה,[42] ובשנת 2016, כשהציע צימר חינם על כל מחבל שייהרג.[43]

109. לצד האמור, נושא אליהו על זרועו קעקוע של סמל תנועת "כך".[44]

---

[42] שמעון איפרגן "בעל צימרים מציע לנערים שנחשדו באונס חופשת "פינוק ותיקון": "הם שילמו מחיר יקר" **Mako** (28.7.2019) https://www.mako.co.il/travel-news/israel/Article-eaf711078d83c61026.htm.

[43] "הצטלם עם אלאור אזריה וקעקע את הסמל של ארגון הטרור "כך": המתמודד החדש של בן גביר" **וואלה** (7.9.2026) https://news.walla.co.il/item/3866312.

[44] אמיר אטינגר ונינה פוקס "פעיל עם קעקוע "כך" במקום ריאלי, חנמאל דורפמן במקום ה-7 | רשימת עוצמה יהודית" **Ynet** (7.9.2026) https://www.ynet.co.il/news/elections2026/article/bkrz6xn00gl



110. שלא כמו התבטאות חד פעמית, קעקוע הוא סימן קבוע שנשא אליהו על גופו במשך שנים, והוא סמלה של תנועה שנפסלה בעילת ההסתה לגזענות. ככל הנראה, אליהו הסיר את הקעקוע ימים ספורים לפני הגשת רשימת המועמדים.[45] אין בכך פסול כשלעצמו, ואף להפך: הסרה כנה של סמל היא שינוי מבורך. אלא שיש לבחון אם השינוי מהותי או טקטי, ועל רקע פרסומו לעיל, ישנו ספק רב אם השינוי הוא מהותי.

הראיות בעניינם של השר אליהו וחה"כ קרויזר

111. בחודש נובמבר 2023 אמר השר אליהו שבעזה "אין בלתי מעורבים", ולשאלה אם אחד הפתרונות הוא הטלת פצצת אטום השיב "זו דרך אחת".[46] האמירה "אין בלתי מעורבים" אינה טענה עובדתית על אדם מסוים אלא קביעה קטגורית על אוכלוסייה, ומשמעותה היא ביטול ההבחנה בין לוחם ובין מי שאינו לוחם, מכוח השתייכות ולא מכוח מעשה. ביטול ההבחנה בין מעורב ובין בלתי מעורב והנכונות להרוג מיליוני אנשים, הם מענה מדויק להגדרת המונח גזענות - שלילה של בני אדם את תכונותיהם האנושיות בשל שיוכם הגזעי, הדתי, האתני או הלאומי.

[45] אמיר אטינגר – amir Ettinger (@amirettin) "X" (8.9.2026) https://x.com/amirettin/status/2097254634247037052

[46] איתמר אייכנר, מורן אזולאי, אלכסנדרה לוקש, שרון כידון, ניר (שוקו) כהן "אטום על עזה? השר אליהו אמר כי "זו דרך אחת", והושעה מישיבות הממשלה" **Ynet** (5.11.2023) https://www.ynet.co.il/news/article/bji2c2eqa

112. חה"כ קרויזר הצטרף ברוחו לדבריו של השר אליהו ואמר: "בג'נין אין אזרחים חפים מפשע, בג'נין אין ילדים תמימים", לצד קריאה לשטח את עזה,[47] היא דה-הומניזציה של אוכלוסייה, זאת בזהות מוחלטת לאידיאולוגיה בה מחזיק חה"כ אליהו.

הראיות בעניינו של המשיב 2, השר איתמר בן גביר, והרצף עם תנועת כך

113. שלוש הפסילות היחידות שאושרו בבית המשפט העליון מאז תיקון מספר 35 לחוק היסוד היו בעילת ההסתה לגזענות, ושלושתן נגעו למי שהיו באותה עת מנהיגי המשיבה 1: מיכאל בן ארי, בן ציון גופשטיין וברוך מרזל. בעניין ניימן השני ובע"ב (ירושלים) 2805/92 **רשימת "כך" לכנסת השלוש-עשרה נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השלוש-עשרה** (נבו 31.12.1992) נפסלה תנועת כך בשל מטרותיה ומעשיה, ונקבע שם שהמורשת נותרה בעינה ובשלמותה כנושא של פעילות אקטיבית.

114. ביום 10.11.2022, בסמוך לבחירות לכנסת ה-25, פרסם השר בן גביר ברשת X: "אשתתף היום באזכרה במלאות 32 שנה לרב מאיר כהנא הי"ד שנרצח על ידי מחבל. זה לא סוד שהיום אני לא מסכים עם כל דעותיו, אבל מעריך את אהבת ישראל שהייתה לרב".[48]



115. הפרסום כולל הסתייגות מן הדעות, והמבקשת אינה נסמכת עליו כהצהרת אמונים. עם זאת, ההשתתפות באזכרה היא מעשה ולא דעה; היא נעשתה בסמוך לבחירות; וההערכה המובעת בפרסום מופנית לאדם שתנועתו נפסלה בעילה זו ממש. לכך מצטרפת החזקת תצלומו של ברוך גולדשטיין, שרצח עשרות מתפללים במערת המכפלה, בביתו של השר בן גביר במשך שנים, עד להסרתו לפני הבחירות לכנסת ה-23.

מצע המשיבה 1 ותוכנית ההגירה מרצון

116. סעיף 8 למצע המשיבה 1, שכותרתו הגירה של אויבי ישראל, קובע: "מתוך חתירה לשלום אמת, עוצמה יהודית תפעל להוצאת אויבי ישראל מארצנו. תוקם רשות לאומית לעידוד הגירה. עם ישראל שב לציון ואויבי ישראל שבים לארצות המוצא". סעיף 7 למצע מוסיף את "הסדרת מעמדם של אויבי ישראל בארצות ערב המקיפות את ארצנו", וסעיף 4 קובע שההתיישבות היהודית בכל חלקי הארץ תשוב לעמוד כאחד מן הערכים שעליהם מושתתת המדינה.

נספח א' | מצע המשיבה 1

---

[47] ערוץ הכנסת (26.3.2026) https://www.youtube.com/watch?v=XfW8OvkThVw; גילי כהן "אחרי השעיית השר אליהו, ח"כ נוסף מהמפלגה: "למחוק את עזה"" **כאן** (5.11.2023) https://www.kan.org.il/content/kan-news/politic/596522/

[48] איתמר בן גביר (@itamarbengvir) "**x**" (10.11.2022) https://x.com/itamarbengvir/status/1590680159950360579

117. ביום 3.9.2026 פרסמה המשיבה 1 באתרה מסמך שכותרתו תכנית ההתנתקות 710, ותת הכותרת שלו תכנית עבודה לאומית להגירה מרצון מרצועת עזה. הדרישה המרכזית שבו היא הקמת משרד ממשלתי ייעודי להגירה מרצון, "משרד בעל שר, מנכ"ל, תקציב, סמכויות, צוות משא ומתן בינלאומי ומערך ביצוע", והיעדים המספריים שבו הם "רבע מיליון יוצאים בשנה הראשונה, יותר ממיליון בתוך שלוש שנים וכ־1.86 מיליון בתוך שבע שנים", שעליהם נכתב במסמך עצמו: "אלה אינם מספרים שנועדו לכותרת. אלה יעדי עבודה המחייבים תקציב, הסכמים, כוח אדם ולוחות זמנים". ביום 6.9.2026 פרסם השר בן גביר: "בקדנציה הבאה אנחנו נקים משרד הגירה ממשלתי, עם סמכויות ותקציבים".[49]

נספח ב' | תוכנית ההתנתקות 710

118. המשיבים יטענו שהמצע והתכנית נוקטים במונח אויבי ישראל ולא ערבים, ושלפיכך אין בהם הבחנה על יסוד לאומי, אך טענה זו אינה עומדת להם. ראשית, אויב במובן המשפטי הוא מי שנוקט מאבק מזוין, ואת מי שנוקט מאבק מזוין אין צורך לעודד להגר, שכן אפשר לעצור אותו, להעמידו לדין ובעת לחימה לפגוע בו; תכנית המציעה חבילת מעבר, מדינת יעד, מעמד חוקי וסיוע כלכלי אינה מכוונת ללוחמים אלא לתושבים; המספרים: יעד של כ-1.86 מיליון יוצאים קרוב לכלל אוכלוסיית רצועת עזה. והשימוש שעושים המועמדים עצמם במונח, כמפורט לעיל בעניינה של חה"כ סון הר מלך.

119. המסקנה היא שהמונח אויבי ישראל, במצע ובתכנית, אינו קטגוריה התנהגותית אלא כינוי לאוכלוסייה המוגדרת לפי לאום ולפי מקום מגורים. כך, סעיף 8 למצע ותכנית 710 הם תכנית להוצאת אוכלוסייה על יסוד לאומי.

120. שאלת העברת אוכלוסייה כבר נבחנה בפסיקה. בעניין ניימן השני נמנתה בין הראיות נגד תנועת כך הצעה לחילופי אוכלוסין, ונקבע שם שהרעיון אינו חדל להיות גזעני משום שהוא מנוסח כהצעת חוק המוגשת לכנסת (שם, עמ' 197). סעיף במצע ומסמך בן עשרות עמודים הנושא את לוגו הרשימה, הכולל יעדים מספריים שנתיים ודרישה להקמת משרד ממשלתי בעל תקציב וסמכויות, ומלווה בהצהרת יושב ראש הרשימה שכך ייעשה בקדנציה הבאה, הוא הוצאה של הרעיון מן הכוח אל הפועל.

סיכום העילה שבסעיף 7א(א)(2) לחוק

121. אף בעילה זו פועל כל אחד מן המשיבים בדרכו, והמכנה המשותף אחד: הסתה לגזענות. המבקשת אינה טוענת שכל פריט בפני עצמו מספיק. היא טוענת שהצטברותם, ובפרט צירופם של הפריטים האישיים המתועדים אל תכנית העבודה שפרסמה הרשימה, חוצה את הרף שנקבע בפסיקה, ושאמת המידה שהוחלה בעניין יזבק ובעניין גופשטיין מחייבת לכל הפחות את בחינת צבר הראיות.

122. הצטברות זו, יחד עם הפגיעה במאפיינים הדמוקרטיים המפורטת בפרק הקודם, היא העומדת ביסוד הבקשה.

<u>הרשימה כמכלול והשינוי בתשתית</u>

123. בקשה זו מכוונת לרשימה ולא רק למועמדים עצמם מהטעמים הבאים. בעניין בן גביר נדחה הערעור נגד הרשימה בשני נימוקים: שפרט לטענות בעניין המצע לא הוצגו ראיות משמעותיות לגבי שאר המועמדים מתוך עשרים ותשעה שברשימה; ושפסילת גופשטיין ומרזל תומכת דווקא באי פסילת הרשימה כולה.

---

[49] איתמר בן גביר (@itamarbengvir) "X" (6.9.2026) https://x.com/itamarbengvir/status/2096552747571052636

124. שני הנימוקים אינם עומדים היום:

א. הראיות בבקשה זו מתייחסות לשבעה מועמדים, ובהם המועמדים במקומות הראשון, השני, השביעי והשמיני ברשימה. בין השבעה: יושב ראש הרשימה המכהן כשר לביטחון לאומי, שר מכהן נוסף, שלושה חברי כנסת מכהנים, וראש מטהו לשעבר של השר לביטחון לאומי. אין מדובר בשוליים אלא בהנהגת הרשימה כולה.

ב. מצע הרשימה ותוכנית 710 אינם משויכים למי מהמועמדים אלא של הרשימה עצמה: המצע הוא מסמך של הרשימה, ותכנית ההתנתקות 710 פורסמה בלוגו הרשימה, באתר שלה. זו פעילות של הרשימה ולא של יחידים בתוכה.

<u>מה השתנה מאז ההליכים הקודמים</u>

125. בא"ב 1806/19 **ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 נ' כסיף** (נבו 18.7.2019) ובעניין בן גביר (אוגוסט 2019) נבחנה תשתית שכולה התבטאויות ומצע. הבקשה דנן נבחנת על תשתית שונה:

א. הרשימה מחזיקה בשני משרדי ממשלה, והמועמד במקום השביעי ברשימתה ניהל עד לאחרונה את לשכת השר לביטחון לאומי. המטרה אינה עוד רעיון תיאורטי אלא מדיניות המופעלת בסמכות שלטונית. בעניין ניימן השני נקבע שהמבחן הוא הוצאת הרעיון מן הכוח אל הפועל, וזהו בדיוק ההבדל.

ב. קיימות קביעות של בית המשפט העליון ושל היועצת המשפטית לממשלה, שנעשו בהליכים תלויים ועומדים ותועדו בכתב, שלפיהן ההפרה שיטתית ונמשכת. אלה אינן ראיות שהמבקשת יצרה או פירשה.

ג. קיימת תכנית עבודה מספרית שהרשימה עצמה פרסמה, ובה יעד, דרישה תקציבית, דרישה להקמת משרד ממשלתי ולוח זמנים.

126. כך למעשה, אין מדובר בערעור על פסק דין אלא בבחינה של תשתית שהשתנתה מאז ניתן.

<u>הסעד המבוקש</u>

127. המבקשת מתכבדת לבקש מוועדת הבחירות המרכזית:

א. למנוע את השתתפותה של המשיבה 1 בבחירות לכנסת ה-26, לפי סעיף 7א(א) לחוק-יסוד: הכנסת.

ב. לחלופין, למנוע את מועמדותם של המשיבים 2 עד 8, כולם או חלקם.

128. לבקשה זו מצורף תצהירו של מנכ"ל המבקש, מר עומר לובטון גרנות, לאימות כל האמור בה.



עומרי שגב, עו"ד

תוכן עניינים לנספחים

סימון	שם הנספח	עמוד
נספח א'	מצע המשיבה 1	24
נספח ב'	תוכנית ההתנתקות 710	27

נספח א'

מצע המשיבה 1

עקרונות עוצמה יהודית לקראת הבחירות לכנסת ה-23

[28.1.2020] https://440.co.il/oz/

העקרונות שלנו

עם ישראל תורת ישראל ארץ ישראל

עם ישראל:

יסודו – באברהם העברי ובברית בין הבתרים, בו כרת ה' אלוקי ישראל ברית עולם לבני בניו.
הורתו- בגאולת מצרים, ששם נוצר לעם.
לידתו – בהר סיני, ששם הפך לעם קדוש.
שלימותו – כאשר נכנס לארץ ישראל.
ייעודו – להיות עם סגולה, מופת לאומות העולם, במוסריותו בגבורתו ובדבקותו בה' יתברך, בימי זוהרו ומלכותו על אדמתו כמו גם בצוק העיתים של חשכת ימי הגלות והדיספות.

ארץ ישראל:

מכח ההבטחה האלוקית לעם ישראל, ארץ ישראל לכל מרחביה המפורשים בתורה, שייכים לעם ישראל לכל דורותיו, לאלו שקדמו לנו ולאלו שיבואו בעקבותינו. אין זכות לשום מנהיג או דור לעשות ויתורים על אדמת המולדת.
בארץ הזאת הוקמה מלכות בית דוד בימי בית ראשון, וחודשה ע"י עולי בבל ובידי מלכי בני חשמונאי בבית שני.
אל הארץ הזאת נשאנו עיננו מקצוי עולם גם בימי הגלות ועתה שבנו אליה לחדש את מלכות ישראל בארצו, ולממש את ההבטחה האלוקית (בראשית ט"ו יח): "לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת".
עלינו לפעול להשבת חבלי מולדת שנגזלו מאתנו במהלך הדורות ולפתח התיישבות יהודית בכל מרחביה. רק בארץ ישראל, ישכון לבטח העם היהודי.

תורת ישראל:

תורת ישראל היא דרך החיים החוקה והמוסר של עם ישראל. ניתנה לעם ישראל בהר סיני. להנשמת הייעוד: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש".
היהדות היא דת – אומה. לא תיתכן יהדות בלא היסודות ההלכתיים שלה, כפי שלא תיתכן בלא היסודות הלאומיים שלה.
עלינו לשוב אל ההגדרה המקורית של היהדות כדת – אומה, המקיפה את כל תחומי החיים של המדינה היהודית.

עקרונות עוצמה יהודית

עוצמה יהודית תפעל למען המטרות והערכים שלהלן:

1. **מדינת ישראל היא מדינה יהודית**, באופייה, בסמליה הלאומיים וערכיה המשפטיים. עברית היא שפתה הרשמית היחידה.
2. **חינוך יהודי:** ילדי ישראל יחונכו לאהבת הארץ, ערבות הדדית בתוך העם היהודי, הכרת ההיסטוריה והמורשת של העם היהודי ואוצר היהדות.
3. **המשפט העברי:** נפעל להטמעת המשפט העברי במערכת המשפטית של מדינת ישראל. נמגר את עיוותי הדין שמנחה את פרקליטות המדינה החותרת להרשעות של חלשים וחפים מפשע, ונשיב את הצדק והאמת להיכלי המשפט.
4. **התיישבות:** ההתיישבות היהודית בכל חלקי הארץ, תשוב לעמוד כאחד מהערכים עליהם מושתתת מדינת ישראל, כמדינת העם היהודי השב הן הגלות אל כל מרחבי ארצו.
5. **עליה:** פעולת חרום נמרצת לעליית יהודי התפוצות וקליטתם. כדי לייצב את הרוב היהודי במדינה וכדי להילחם בנגע ההתבוללות.
6. **הר הבית:** נשיב את הריבונות והבעלות היהודית אל הר הבית. המקום אותו רכש דוד המלך, עליו בנה שלמה את הבית הראשון ועולי שיבת ציון את הבית שני. לבניינו ייחלו יהודים בקצווי עולם באלפיים שנות גלות.
7. **אויבי ישראל:** המלחמה באויבי ישראל, תהיה טוטאלית, ללא משא ומתן, ללא ויתורים וללא פשרות, אלו שהביאו עד כה רק מלחמות נוספות, דם אש ושכול. החלת ריבונות על כל חלקי ארץ ישראל ששוחררו במלחמת ששת הימים והסדרת מעמדם של אויבי ישראל בארצות ערב המקיפות את ארצנו.
8. **הגירה של אוייבי ישראל:** מתוך חתירה לשלום אמת, עוצמה יהודית תפעל להוצאת אוייבי ישראל מארצנו. תוקם רשות לאומית לעידוד הגירה. עם ישראל שב לציון ואוייבי ישראל שבים לארצות המוצא. כדי לשמור על אופייה היהודי של המדינה, נפעל למיכור תופעות של הסתננות, הן של גנבי גבול, הן של אזרוח על רקע של 'איחוד משפחות'.
9. **צה"ל:** השבת הביטחון וההרתעה לחיילי צה"ל. עוברים ממגננה להתקפה, ממדיניות 'הכלת האויב' לחיסולו והשמדתו. מחזירים לצה"ל את ערך הניצחון.
10. **חברה:** מצוות 'וחי אחיך עימך', תעמוד לנגד עיננו בכל ההחלטים הכלכליים, בתעסוקה ובדיור. ביצור ועידוד מעמדה של המשפחה היהודית, עידוד ילודה ומאבק בתופעת ההפלות.
11. **משטר ומוסר:** ערכי המדינה היהודית יהיו על פי המוסר היהודי, והמשטר יהיה: דמוקרטיה יהודית, השומרת על האינטרסים של מדינת הלאום היהודי, כערך הדומה כל ערך אוניברסאלי. מתוך הכלל: איננו רוצים לאבד את המדינה היהודית לא במלחמה, לא בשלום ונם לא באמצעות הדמוקרטיה המערבית.
12. **אדמות הלאום:** שמירה נחושה על אדמות הלאום, בחקיקה מסודרת ומלחמה ללא פשרות בשוד האדמות, בנגב, בגליל ובמרכז הארץ. חידוש מפעל גאולת קרקעות המולדת, ברוח הקרן הקיימת לישראל.
13. **כלכלה וחברה:** אנחנו נפתח את הכלכלה לפי השיטה של 'קפיטליזם יהודי'. מיליארדי שקלים יכנסו מצמצום תקציב הבטחון בעקבות הוצאת האויבים מתוכנו, וחלקם יופנה לפיתוח התשתיות, חיזוק התעשיה ומתן סיוע לעסקים קטנים, חיזוק הבניה ויצירת מקומות עבודה בפריפריה. כמו-כן יצומצמו הרגולציות והביורוקרטיה ויופנו משאבים לחיזוק אוכלוסיות חלשות, שילובם בתעסוקה וסיוע לקשישים ולנכים.

נספח ב'

תוכנית ההתנתקות 710

בס"ד

עוצמה יהודית

תכנית ההתנתקות 710

תכנית עבודה לאומית
להגירה מרצון מרצועת עזה

הגירה מרצון | מיגור הטרור | התיישבות





אזרחי ישראל היקרים,

ב-7 באוקטובר קרסה הקונספציה שלפיה ניתן לסגת, להתכנס מאחורי גדר ולרכוש שקט באמצעות כסף והקלות. גילינו בדרך הקשה ביותר שאיום שלא מוכרע אינו נעלם. הוא מתעצם, מתחמש וממתין לשעת הכושר.

ההתנתקות של שנת 2005 עקרה יהודים מבתיהם, הוציאה את צה"ל מהרצועה והשאירה את עזה בידי אויב שבחר בטרור. במקום שלום קיבלנו רקטות, מנהרות, חטופים וטבח. אסור לנו לחזור אל אותה מדיניות ואסור לנו להשלים עם מציאות שבה מדינת ישראל מנהלת עוד סבב ועוד סבב, בעוד ילדינו גדלים אל תוך המלחמה הבאה.

תכנית "התנתקות 710" נולדה מתוך ההבנה הזאת. אין זו חזרה על ההתנתקות, זהו תיקונה.

במשך שנים נאמר לישראלים שאין פתרון, שאין ברירה ושצריך ללמוד לחיות לצד האיום. אני מסרב לקבל זאת. תפקידה של הנהגה אינו להסביר לציבור מדוע אי אפשר; תפקידה להציב יעד, לבנות יכולת ולשנות את המציאות.

התכנית שלפניכם מציעה שינוי יסודי: יצירת מסלול רחב, מאורגן וחוקי להגירה מרצון של תושבי עזה למדינות שיסכימו לקבלם. לא גירוש בכוח ולא סיסמה ריקה, אלא אפשרות אמיתית לאדם ולמשפחה לבחור בעתיד אחר עם מדינת יעד, מעמד חוקי, סיוע כלכלי ותכנית קליטה.

העיקרון פשוט: הצעת ערך שתאפשר לאזרחי עזה חיים מתוקנים הרחק מארגוני הטרור הפוגעים אנושות באיכות חייהם.

כדי להפוך את הרעיון למדיניות נדרשת כתובת ממשלתית אחת. כיום האחריות מפוזרת בין משרדים, גופים ביטחוניים וגורמים מדיניים, ולכן אף אחד אינו נושא באחריות מלאה לתוצאה. מדיניות לאומית בהיקף כזה אינה יכולה להתנהל באמצעות ועדה זמנית או סעיף צדדי במשרד קיים.

לכן אנחנו דורשים להקים משרד ממשלתי ייעודי להגירה מרצון. משרד בעל שר, מנכ"ל, תקציב, סמכויות, צוות משא ומתן בינלאומי ומערך ביצוע. גוף שינהל את המגעים עם מדינות היעד, יקים את מסלולי הבקשה, יוודא שכל החלטה מתקבלת מרצון חופשי, יסדיר את המימון וימדוד את הביצוע מול יעדים ברורים.

„התנתקות 710" בנויה על שנים־עשר עקרונות מעשיים: מדיניות ממשלתית מחייבת, הסכמים עם מדינות יעד, חבילת מעבר ושיקום, מנגנון מימון, מסלולי יציאה בטוחים, בדיקות ביטחוניות, מעמד חוקי במדינת הקליטה, שמירה על אחדות המשפחה, פיקוח משפטי, שותפות בינלאומית, מדדי ביצוע ושקיפות לציבור.

אנחנו מציבים יעדים גדולים משום שהבעיה גדולה: רבע מיליון יוצאים בשנה הראשונה, יותר ממיליון בתוך שלוש שנים וכ־1.86 מיליון בתוך שבע שנים. אלה אינם מספרים שנועדו לכותרת. אלה יעדי עבודה המחייבים תקציב, הסכמים, כוח אדם ולוחות זמנים.

הצלחת התכנית תימדד לא במספר המטוסים שהמריאו, אלא במספר האנשים שקיבלו אפשרות אמיתית לפתוח חיים חדשים במקום אחר ובמספר הילדים הישראלים שיוכלו לגדול בלי איום קבוע של טבח, רקטות וטרור.

אני מאמין שמדינת ישראל מסוגלת לבצע מהלכים היסטוריים כאשר יש לה הנהגה שמוכנה להציב מטרה, להילחם עליה ולשאת באחריות. אם נדע לרכז את הכוח המדיני, הכלכלי והביטחוני שלנו, נוכל להציע עתיד אחר לתושבי עזה ולהבטיח עתיד בטוח יותר לאזרחי ישראל.

זמן להפסיק להתנהל בתוך הבעיה.

הגיע הזמן לפתור אותה.

איתמר בן גביר
השר לביטחון לאומי
יו"ר עוצמה יהודית



› מבוא לתכנית

אין דבר כזה בלתי אפשרי



האינטרס הישראלי מחייב להפסיק להתנהל בתוך סוגיית עזה ולהתחיל לפתור אותה

במשך שנים ביקשו מאזרחי ישראל להאמין שאין פתרון אמיתי לאיום מרצועת עזה. אמרו לנו שאפשר רק לצמצם את הנזק, לקנות עוד כמה שנים של שקט ולהתכונן לסבב הבא. ישראל נסוגה מהרצועה, עקרה יישובים, הוציאה את צה"ל והעניקה לתושבי עזה אפשרות לבנות לעצמם עתיד אחר. בתמורה קיבלנו טרור, רקטות, מנהרות, חטופים ואת הטבח הנורא ביותר בתולדות מדינת ישראל.

שבעה באוקטובר הוכיח שמדיניות ניהול הסכסוך נכשלה. לא כשל נקודתי, לא טעות מודיעינית בלבד ולא תקלה שניתן לתקן באמצעות עוד גדר, עוד חיישן או עוד סוללת הגנה. קרסה ההנחה שלפיה ניתן לקיים לצד מדינת ישראל ישות עוינת, חמושה וצפופה, הנשלטת בידי ארגון טרור המחנך דורות שלמים להשמדת ישראל ולהסתפק בהרתעה זמנית.

למדינת ישראל יש חובה מוסרית ראשונה במעלה: להגן על אזרחיה. לפני דרישות הקהילה הבינלאומית, לפני הנוחות של פקידים ופרשנים, ולפני הרצון לשוב במהירות לשגרה מדומה עומדים חייהם של אזרחי ישראל, ביטחון ילדינו ועתידה של המדינה היהודית.

זהו הצידוק לקיומה של תכנית ההתנתקות 710.

התכנית יוצאת מנקודת מוצא פשוטה: אחרי שבעה באוקטובר אסור להשיב את גלגל ההיסטוריה לאחור. אסור לשקם מחדש את אותה מציאות שהולידה את חמאס, את צבא הטרור שלו ואת מתקפת ההשמדה. אי אפשר להזרים מיליארדים לרצועה, לבנות מחדש את התשתיות שנהרסו ולהמתין עד שארגון הטרור הבא ישתלט עליהן. מי שמציע לשוב לאותה נוסחה של כסף, שיקום, הקלות והבטחות בינלאומיות, אינו מציע פתרון. הוא מזמן את ה-7.10 הבא.

ישראל כבר הוכיחה שהיא מסוגלת לשנות את המציאות

בשלוש השנים האחרונות מדינת ישראל שינתה את פני המזרח התיכון. תפיסות שהוצגו במשך עשרות שנים כאמיתות מוחלטות קרסו בזו אחר זו.

אמרו לנו שאי אפשר לפגוע בלב מערכי הטרור בלי שהאזור כולו יתמוטט. אמרו שחיזבאללה הוא צבא בלתי מנוצח, שאיראן נמצאת מחוץ להישג יד ושישראל מוכרחה להמשיך להכיל, להבליג ולהירתע. בפועל, ישראל פגעה קשות בהנהגות חמאס וחיזבאללה, חיסלה בכירים בציר הטרור, תקפה הרחק מגבולותיה והבהירה לאויביה שאין עוד מקום חסין ואין עוד עיר מקלט למי שמתכנן את השמדתה.

הישגים אלו לא נולדו משום שהאויב נחלש מעצמו. הם נולדו בזכות אומץ לבם של לוחמי צה"ל וכוחות הביטחון, בזכות עמידתו של הציבור הישראלי ובזכות החלטת ההנהגה לעבור ממדיניות של הכלה למדיניות של יוזמה והכרעה.

הלקח ברור: "בלתי אפשרי" איננו תמיד תיאור של המציאות. לעיתים קרובות הוא רק שם אחר לפחד, לקיבעון ולחוסר נכונות לקחת אחריות.

אותם אנשים שהסבירו בעבר מדוע ישראל אינה יכולה לפעול בביירות, בטהרן או בלב מערכי האויב, יסבירו עכשיו מדוע אי אפשר לקדם הגירה מרצון מעזה. הם יטענו שאין מדינות יעד, שאין מימון, שאין לגיטימציה בינלאומית ושאין דרך לבצע מהלך בהיקף משמעותי.

אבל חסם אינו הוכחה לכך שתכנית אינה אפשרית. חסם הוא סעיף בתכנית העבודה.

אם דרושים הסכמים עם מדינות יעד: יש לנהל משא ומתן מדיני.

אם נדרש מסלול אשרות: יש לבנות מנגנון משפטי וקונסולרי.

אם נדרש מימון: יש להקים קרן ייעודית ולגייס אליה את ישראל ואת מדינות העולם.

אם נדרשת יכולת לוגיסטית: יש לתכנן נתיבי יציאה, מרכזי רישום ומערך ליווי.

ואם אין כיום גורם ממשלתי המרכז את המשימה: יש להקים משרד ממשלתי שזה יהיה תפקידו.

הטענה שאין כיום תשתית מספקת לביצוע התכנית אינה טיעון נגדה. היא בדיוק הסיבה שבגללה צריך להתחיל לבנות את התשתית.

המבחן איננו אם זה קל, אלא אם זה נחוץ

תכנית ההתנתקות 710 אינה מבטיחה דרך קלה. היא מציעה דרך אפשרית, מדורגת ורצינית. היא מבוססת על בחירה חופשית של תושבי עזה, על הסכמים עם מדינות קולטות, על תמריצים כלכליים ועל ליווי המאפשר למשפחות לפתוח בחיים חדשים מחוץ לרצועה.

אין מדובר בגירוש ואין מדובר בהעלאת אנשים בכוח על משאיות או ספינות. מדובר ביצירת אפשרות אמיתית עבור מי שרוצה לעזוב, אפשרות שכיום כמעט אינה קיימת.

ישראל אינה צריכה לכפות יציאה, אך היא גם אינה חייבת לחסום אותה, להתנצל עליה או להתייחס לתושבי עזה כאל אוכלוסייה שנגזר עליה להישאר לנצח בתוך אזור מלחמה הנשלט בידי ארגוני טרור.

הבחירה העומדת בפני ישראל אינה בין תכנית מושלמת לבין מציאות נטולת סיכונים. הבחירה היא בין יוזמה מדינית חדשה לבין חזרה למודל שכבר הסתיים באסון.

גם אם המהלך יארך שנים, צריך להתחיל בו עכשיו. גם אם לא כל יעד יושג במלואו, כל

»

משפחה שתבחר בחיים חדשים מחוץ לעזה תצמצם את הלחץ האזרחי, הכלכלי והביטחוני בתוך הרצועה. כל הסכם עם מדינת יעד ייצור תקדים. כל מסלול שיוקם יגדיל את חופש הבחירה וירחיב את האפשרויות בעתיד.

כשהמערכת אמרה "אי אפשר"

ההתנגדות הצפויה לתכנית אינה חדשה ליו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר. כמעט בכל תחום שבו ביקש לשנות מדיניות מושרשת, התגובה הראשונה של המערכת הייתה אותה תגובה: אי אפשר.

אמרו שאי אפשר לשנות את תנאי כליאתם של האסירים הביטחוניים. השר בן גביר הוביל מדיניות של הקשחת תנאים, צמצום הטבות והחזרת המשמעת והשליטה למדינה. המסר היה ברור: מי שרצח יהודים ונשלח לכלא לא יקבל תנאי נופש על חשבון אזרחי ישראל.

אמרו שאי אפשר לעמוד על הזכות היהודית לעלות להר הבית. השר בן גביר לא ויתר על זכותו לעלות להר, תוך תיאום ביטחוני ואחריות ממלכתית, והבהיר שגם במקום הקדוש ביותר לעם היהודי מדינת ישראל לא תנהל מדיניות המבוססת על כניעה לאיומים.

אמרו שאי אפשר להרחיב באופן משמעותי את מספר האזרחים נושאי הנשק. לאחר שבעה באוקטובר הורחבו התבחינים, מנגנון הרישוי הואץ ומאות אלפי בקשות טופלו. ההכרה הייתה פשוטה: אזרח מיומן, אחראי וחמוש כדין יכול להציל חיים ברגע שבו המחבל פועל והמשטרה עדיין בדרך.

אמרו שאי אפשר להקים במהירות מערך רחב של כיתות כוננות. בפועל הוקמו וחומשו מאות כיתות, ואלפי אזרחים שולבו במערכי ההגנה המקומיים. לפי נתונים שהציג השר בכנסת, מספר החברים בכיתות הכוננות הגיע ליותר מ־13 אלף.

אמרו שאי אפשר להחזיר את נוכחות המדינה לנגב. המלאכה עדיין רחוקה מסיום, אבל במקום השלמה עם הפקרות הוקמו מפקדות משימתיות, תוגברו כוחות משטרה ומג"ב, והורחבו מבצעי האכיפה נגד נשק בלתי חוקי, פרוטקשן ופשיעה מאורגנת.

איש אינו טוען שכל הבעיות כבר נפתרו. זה אינו המבחן. המבחן הוא האם מדינת ישראל ממשיכה לקבל את מגבלות העבר, או מתחילה לפרוץ אותן. בכל אחד מהתחומים האלה הוכח שכאשר יש שר שמציב יעד, מתעקש על תקציב, משנה נהלים ודורש מהמערכת תוצאות, מה שהוגדר אתמול כבלתי אפשרי הופך למדיניות ממשלתית.

זהו בדיוק השינוי הנדרש גם בנושא עזה.



מדינה אחראית אינה נמנעת מתכנון משום שהתוצאה אינה מובטחת מראש. היא קובעת יעד, בונה יכולת ופועלת בהתמדה להשגתו.



כתובת ממשלתית אחת, אחריות אחת ומשימה אחת

כיום האחריות על סוגיית ההגירה מרצון מפוזרת בין משרדי ממשלה, גופי ביטחון, גורמים משפטיים ומערכים מדיניים. כאשר האחריות שייכת לכולם, בפועל היא אינה שייכת לאיש.

לכן תנאי היסוד ליישום התכנית הוא הקמת משרד ממשלתי ייעודי להגירה מרצון ולמציאות שאחרי המלחמה בעזה. המשרד ירכז את הקשרים עם מדינות יעד, את מסלולי היציאה, את התמריצים, את הסיוע למשפחות, את הבדיקות הביטחוניות, את ההיבטים המשפטיים ואת שיתוף הפעולה עם גורמים בינלאומיים.

האחריות שלנו כלפי הדורות הבאים

תכנית ההתנתקות 710 אינה נולדת מתוך נקמה. היא נולדת מתוך אחריות. מתוך החובה כלפי הנרצחים, הנופלים, הפצועים, החטופים, תושבי הנגב המערבי וכל משפחה בישראל ששילמה את מחירו של הקיבעון המדיני והביטחוני.

איננו רשאים להבטיח לילדי העוטף שהפעם יהיה בסדר, אם בכוונתנו לבנות מחדש את אותו איום במרחק קילומטרים ספורים מבתיהם. איננו רשאים לדרוש מדור נוסף של לוחמים להיכנס שוב ושוב לעזה כדי לפרק תשתיות טרור שהעולם מימן ושישראל אפשרה לבנות מחדש.

אנו חייבים להם תשובה טובה יותר.

תכנית ההתנתקות 710 אומרת שמדינת ישראל אינה מוכנה עוד להסתפק בבחירה בין מלחמה לבין הפוגה זמנית. היא מוכנה לחשוב בגדול, להציב יעד ארוך טווח ולבנות מציאות שבה תושבי עזה המבקשים עתיד אחר יכולים לבחור בו, ואזרחי ישראל אינם נדרשים לחיות לנצח תחת איום מרצועה עוינת.

בשלוש השנים האחרונות למדו אויבינו שאין מקום רחוק מדי ושאין איום שמדינת ישראל חייבת להשלים איתו. עכשיו הגיע הזמן שגם אנחנו נפנים את הלקח.

אין דבר כזה בלתי אפשרי.

יש מטרות שלא הוקם עדיין הגוף שיגשים אותן. יש חסמים שעדיין לא נמצא מי שיסיר אותם. ויש מציאות שמחכה למנהיגות שתעז לשנות אותה.

תכנית ההתנתקות 710 היא ההחלטה להפסיק לפחד מן המילה "פתרון" ולהתחיל לעבוד כדי להשיג אותו.

המשרד יפעל על בסיס כללים ברורים: אין יציאה ללא רצון חופשי, אין קליטה ללא הסכמת מדינת יעד, אין סיוע ללא בדיקה ואין העברת כספים ללא פיקוח. לצד זאת, לא תהיה עוד בירוקרטיה שתמנע מאדם המבקש לעזוב את עזה ולעבור למדינה המוכנה לקבלו לעשות זאת.

משרד כזה יהפוך רעיון למדיניות, מדיניות לתשתית ותשתית לתוצאות הניתנות למדידה.

פתרון בין דורי לסכסוך הישראלי הפלסטיני

הגירה מרצון הופכת למדיניות

תכנית ההתנתקות 710 נועדה לאפשר לכל תושב עזה המבקש לבנות את חייו במקום אחר לעשות זאת באופן חוקי, חופשי ובטוח.

נקודת המוצא

בשלוש השנים האחרונות צוותי המחקר והאסטרטגיה של עוצמה יהודית, ביצעו מחקר עומק חוצה יבשות, כמותי ואיכותי במטרה להביא לשולחן הממשלה תכנית סדורה לפתרון בין דורי של הסוגיה העזתית.

היא אינה מבוססת על יציאה לשום מקום, אלא על הסכם מוקדם עם מדינת יעד ועל קליטה מדידה לאחר ההגעה.

המחקר מצא ביקוש משמעותי להגירה, אך גם שלושה כשלים שמונעים את מימושו: מדינות אינן מתחייבות לקלוט; אין שרשרת יציאה רציפה; ולפרט אין כסף, מידע או אמון בתהליך. לכן נדרש גוף ממשלתי אחד שיחזיק את התיק מתחילתו ועד סופו.

המוצר של התכנית אינו כרטיס טיסה. המוצר הוא מעבר מוסדר המעניק לתושבי עזה הזדמנות מהותית לבנות את חייהם וחיי צאצאים באופן נורמטיבי ותואם את המציאות של העולם הגלובלי



החלטה הנדרשת

הקמת משרד ממשלתי להגירה מרצון, מינוי שר בעל סמכות ביצוע, אישור תקציב פתיחה וחיוב משרדי החוץ, הפנים, הביטחון, המשפטים, האוצר והתחבורה לפעול במסגרת משותפת. 12 העקרונות בעמודים הבאים הם הוראות ההפעלה של המשרד.

ארבע זוויות: תמונה אחת

הנתונים מסבירים גם את הביקוש להגירה וגם את הקושי לבצע אותה

חברה ודמוגרפיה	אוכלוסייה בטווח 1.7–2.4 מיליון; יותר ממחציתה מתחת לגיל 18; צפיפות של כ־4,000 תושבים לקמ"ר ושיעור ילודה גבוה
כלכלה ותשתיות	לפני המלחמה העוני והאבטלה עברו 50%. בפברואר 2024 דווח שכמחצית המבנים ו־30% מהכבישים נפגעו; השיקום צפוי להימשך שנים
ממשל ואמון	חמאס התנגד ליציאה ושמר מנגנוני סדר בחלק מהשטח; הרשות הפלסטינית חלשה; והמחקר מצא חוסר אמון רחב בכל חלופה שלטונית
ביקוש להגירה	32% רצו להגר לפני המלחמה. בסקר מרץ 2024: 60% לצמיתות ו־10% זמנית. 83 אלף המתינו ברפיח ערב המלחמה
דעת קהל עולמית	בסקירת 165 משפיענים ופוליטיקאים: 26% בעד, 33% נגד ול־41% לא נמצאה עמדה
מדינות היעד	המחקר מצא התנגדות רחבה לקליטה: מצרים וירדן מתנגדות; באירופה ובארה"ב נכונות מוגבלת; קנדה הציעה מסלול לכ־5,000 משפחות



מה מסיקים

אין מחסור ברצון בלבד ואין פתרון בפתיחת שער בלבד. המהלך דורש בו־זמנית הסכמי קליטה, מערכת תיקים, מעבר בטוח, מימון, הגנה משפטית ובקרה לאחר ההגעה



שלושת החסמים שמונעים הגירה מרצון

כל עיקרון בתכנית נועד להסיר חסם מוגדר

1 › חסם הקליטה

רוב המדינות חוששות מעומס, ביטחון ומשמעות פוליטית. אין כיום מכסות, אשרות ומעמד בהיקף הנדרש.

2 › חסם המעבר

המסמכים, הרישום, הגבול, התחבורה והמסירה למדינת היעד אינם מנוהלים בשרשרת אחת; חמאס התנגד ליציאה ומדינות המעבר חוששות מהישארות העוברים בשטחן.

3 › הפרט והאמון

33% ציינו עלות, 27% מעבר הגבול ו־10% פחד מהלא־נודע

המחקר תיעד הונאות ועלות של כ־5,000 דולר ליציאה דרך מצרים.

עקרון התכנון

המשרד לא ישכנע אדם לעזוב באמצעות לחץ. הוא יבנה מוצר אמין למי שפונה מרצונו: יעד מאושר, מידע מלא, תיק אישי, נסיעה, קליטה ומעקב. הביקוש ייקבע לפי מספר הנרשמים; קצב הביצוע ייקבע לפי מספר מקומות הקליטה החתומים.

הביקוש נמצא בעזה. צוואר הבקבוק נמצא במדינות היעד וביכולת הביצוע.

משרד אחד: שרשרת מסע

כל תיק מתקדם בשמונה תחנות

1 מידע ורישום
פורטל ומוקד בערבית; פתיחת תיק אישי או משפחתי ללא תשלום

2 אימות
זהות, מסמכים, קשרי משפחה, בריאות, כישורים ובדיקת ביטחון

3 התאמה
חיבור למסלול שיש בו מכסה, אשרה ומקום קליטה חתום

4 הסכמה
מידע מלא, ראיון עצמאי, תקופת צינון וזכות לבטל

5 מסמכים
דרכון או תעודת מעבר, אשרה, ביטוח, כרטיס וערכת קליטה

6 מעבר
יציאה מבוקרת, תחבורה ומסירה מתועדת לגורם הקולט

7 קליטה
מעמד, דיור ראשון, בריאות, חינוך, הכשרה ותעסוקה

8 מערב
בדיקה לאחר 6, 12 ו־24 חודשים ותשלום לפי תוצאה

ממשל

המשרד הייעודי יחזיק את התיק ואת התקציב; משרדי הממשלה יישארו בעלי הסמכות המקצועית בתחומם. מחלוקת שלא נפתרה בתוך שבעה ימים תעלה להכרעת ראש הממשלה.

אחריות	מבחן תוצאה
המשרד להגירה מרצון	תיק נסגר רק לאחר הגעה, מעמד וקליטה בפועל



1
- עיקרון -

כרטיס יציאה חופשי לכל אדם

12 העקרונות › הכניסה לתהליך

הבסיס המחקרי 32% רצו להגר עוד לפני המלחמה; בסקר מרץ 2024, 60% ביקשו להגר לצמיתות ו־10% זמנית. השיח הפומבי בנושא היה שלילי ברובו והדגיש 'צומוד', ולכן רצון פרטי עלול להישאר חסוי. המחקר מצא גם פחד מהונאה וחוסר אמון בשלטון ובמתווכים.

כך מיישמים מוקד ופורטל בערבית יפרסמו רק מסלולים מאושרים. אדם יוכל לבצע בדיקת זכאות אנונימית, ולאחר מכן לפתוח תיק מאומת. הרישום יהיה ללא תשלום, ללא מתווך ובערוץ מוצפן. כל פונה יקבל מספר תיק, רשימת מסמכים ומועד יעד להחלטה.

כללי זכאות הגשת בקשה תיפתח לכל תושב. מעבר לשלב התאמה ידרוש זהות מאומתת, הסכמה חופשית ועמידה בתנאי מסלול קיים.

בקרת רצון חופשי הראיון ייערך ללא גורם שמקבל עמלה על יציאה. תינתן תקופת צינון, זכות ביטול ונציב תלונות עצמאי. שירותים בסיסיים אינם מותנים בהרשמה או בעזיבה.

אחריות	מבחן תוצאה
אגף מועמדים ושירות בערבית	מספר תיקים מאומתים, זמן המתנה, שיעור ביטול ותלונות

זוויות המחקר: דעת הקהל העזתית, ניטור השיח והגדרות משפטיות, עמ' 6–9.

2
- עיקרון -

אין יציאה בלי מדינת יעד

12 העקרונות › קודם יעד: אחר כך יציאה

הבסיס המחקרי מדינות רבות מתנגדות לקליטה, ומצרים חוששת שהעוברים יישארו בשטחה. לכן פתיחת מעבר בלי יעד מאושר יוצרת פקק, סיכון משפטי ומשבר הומניטרי חדש.

כך מיישמים כל יציאה תישען על הסכם מחייב הכולל מכסה, אשרה, מעמד ביום ההגעה, זכות עבודה, דיור ראשון, בריאות, חינוך, איחוד משפחות, חלוקת עלויות ומנגנון השעיה.

אחריות	מבחן תוצאה
אגף מועמדים ושירות בערבית	מספר תיקים מאומתים, זמן המתנה, שיעור ביטול ותלונות

זוויות המחקר: דעת הקהל העזתית, ניטור השיח והגדרות משפטיות, עמ' 6–9.

3
- עיקרון -

אדם אחד = תיק אחד

מערכת אחת שמונעת אובדן מידע, הונאה ונפילה בין משרדים

12 העקרונות › ניהול מקצועי של כל אדם ומשפחה

הבסיס המחקרי היציאה ההיסטורית דרך סוכנים דרשה כסף, קרוב משפחה בצד המצרי ואישורים משתנים. המחקר תיעד נוכלים, מסלולים לא יציבים ופער מידע בין הגבול, האשרה והיעד.

מבנה התיק זהות וביומטריה; קשרי משפחה; אזרחויות וקרובים בחו"ל; השכלה ומקצוע; שפות; בריאות וצרכים מיוחדים; בדיקת ביטחון; העדפות יעד; מסמכי הסכמה; אשרה; נסיעה; כתובת קליטה ומעקב.

תהליך עבודה מנהל תיק אחד ילווה את המבקש. תיק שלם יעבור אימות בתוך 15 ימים, התאמה למסלול בתוך 30 ימים והחלטה בתוך 45 ימים, בכפוף למדינת היעד. כל שינוי יתועד, וכל דחייה תהיה מנומקת וניתנת לערעור.

הגנת מידע המידע יופרד ממערכות קמפיין וממסדי נתונים מסחריים, ייחשף רק לפי צורך ויימחק בהתאם לדין. מדינת יעד תקבל רק את המידע הנדרש לבדיקת הקליטה והביטחון.

אחריות	מבחן תוצאה
מינהלת תיקים ומערכות מידע	זמן טיפול חציוני, שיעור תיקים חסרים, ערעורים, הונאות ואחוז התאמות שהושלמו

4
- עיקרון -

המשפחה נשארת יחד

12 העקרונות › המשפחה היא יחידת הקליטה

הבסיס המחקרי למעלה ממחצית אוכלוסיית עזה מתחת לגיל 18. המחקר תיעד לראשונה יציאה קולקטיבית של משפחות וקבוצות צעירים, לצד לחץ נפשי נרחב ופגיעה בחינוך ובבריאות.

כך מיישמים תיק משפחתי יקשר בין כל בני הבית. אותו הסכם יעד יכלול דיור מתאים, מוסדות חינוך, טיפול רפואי ואפשרות איחוד עם קרובים קיימים. אין פיצול בין הורה לקטין ואין העברת ילד ללא אפוטרופוס חוקי.

אוכלוסיות מוגנות ילדים ללא מלווה, חולים, פצועים, נשים בסיכון ובעלי מוגבלויות יטופלו במסלול מוגן עם עובד סוציאלי, בדיקת אפוטרופסות ותכנית טיפול. מקרה רפואי לא יהפוך למסלול עוקף הסכמה או ביטחון.

רצף שירות לפני היציאה ייקבעו כתובת, בית ספר, מרפאה ואחראי קליטה. מסמכי לימוד ורפואה יתורגמו מראש. המשפחה תקבל מוקד חירום ותיבדק לאחר שבוע, חודש, חצי שנה ושנה.

אחריות	מבחן תוצאה
היחידה למשפחה ולאוכלוסיות מוגנות	אפס פיצול לא מתוכנן; רישום ילדים ללימודים בתוך 30 יום; רצף טיפול רפואי

5
- עיקרון -

מגוון מדינות יעד

12 העקרונות › ה

הבסיס המחקרי כ־50% העדיפו את מדינות המפרץ, כ־30% את מזרח אירופה וכ־20% את ארה"ב או קנדה. מנגד, רוב המדינות מוכנות לכל היותר לקליטה מוגבלת או למימון מדינה שלישית.

כך מיישמים המשרד יבנה תיק של עשרות שותפים: מדינות, מחוזות, ערים, קהילות ומעסיקים. מדינה יכולה לקלוט, לפתוח מסלול עבודה, לממן קליטה במקום אחר או לשמש מדינת מעבר עם המשך מובטח.

אחריות	מבחן תוצאה
אגף מועמדים ושירות בערבית	מספר תיקים מאומתים, זמן המתנה, שיעור ביטול ותלונות

זוויות המחקר: דעת הקהל העזתית, ניטור השיח והגדרות משפטיות, עמ' 6–9.

6
- עיקרון -

חמישה מסלולי עתיד

ההתאמה מבוססת על זכות, כישורים, משפחה וצורך

12 העקרונות › מגוון מסלולי הגירה וקריירה

משפחה ואזרחות	קרוב מדרגה ראשונה, אזרחות או תושבות קיימת	אימות קשר, מסלול איחוד ומעמד ביום ההגעה
עבודה ומקצוע	מקצוע נדרש, מעסיק מאושר וכשירות	חוזה, שכר מינימום מקומי, הכשרה ואיסור גביית דמי תיווך
חסות קהילתית	רשות, קהילה או ארגון קולט	דיור, מלווה מקומי, תקציב ותכנית עצמאות
לימודים והכשרה	קבלה למוסד, מלגה או מקצוע	אשרה, שכר לימוד, דיור ומסלול עבודה לאחר הלימודים
רפואה והגנה	צורך רפואי או הומניטרי מוגדר	מוסד מטפל, מלווה, מימון ומעמד מתאים

כיצד בוחרים מסלול מערכת ההתאמה תדרג אפשרויות לפי זכאות, סיכויי קליטה, העדפת המשפחה ועלות.

אחריות	מבחן תוצאה
יחידת התאמה ומסלולים	שיעור התאמה, זמן עד אשרה, ביטולי הצעה ויציבות לאחר 12 חודשים

זוויות המחקר: דעת הקהל העזתית, ניטור השיח והגדרות משפטיות, עמ' 6–9.

7
- עיקרון -

מתחילים מחדש

חבילת קליטה ל־24 חודשים במקום מענק חד־פעמי

12 העקרונות › היציאה היא רק תחילת הדרך

הבסיס המחקרי 60% ציינו 'עתיד טוב יותר' כמניע, ו־20% חלקת אדמה. בקרב מהגרים עזתים שכבר יצאו נמצאו גם פרנסה, דמוקרטיה ויציבות. לכן כסף ליציאה ללא מסלול חיים אינו פותר את הבעיה..

לפני ההגעה מסמכים ואשרה; כתובת מגורים; ביטוח רפואי; רישום ילדים; הערכת שפה ומקצוע; כרטיס נסיעה; תכנית תקציב ומלווה קליטה מזוהה.

0–6 חודשים דיור ראשון, בריאות, לימודי שפה, רישום למסגרות חינוך, הכרה בכישורים, הכשרה קצרה וסיוע בהשמה. התמיכה תינתן בשירותים ובתשלומים מבוקרים לא במזומן ללא בקרה.

0–6 חודשים מעבר לעצמאות כלכלית, הארכת מעמד, תעסוקה יציבה, דיור קבוע וחיבור לקהילה. במקרה של כשל, ספק הקליטה מחויב לתכנית תיקון ולא מקבל את יתרת התשלום.

אחריות	מבחן תוצאה
נספח קליטה בכל מדינת יעד	דיור ביום ההגעה; חינוך בתוך 30 יום; עבודה או הכשרה בתוך 90 יום; יציבות לאחר 24 חודשים

8
- עיקרון -

כסף תמורת תוצאה

12 העקרונות › מימון שמתגמל קליטה

הבסיס המחקרי המחקר תיעד עלות של כ־5,000 דולר ליציאה דרך מצרים ועד כ־25 אלף דולר במסלול לאירופה, לצד נוכלים ומתווכים. תשלום לפי מספר יוצאים יוצר תמריץ פסול.

כך מיישמים לכל תיק ייקבע מחיר מלא מראש. 10% עם אישור האשרה, 20% בהגעה, 25% לאחר דיור ומעמד, 20% לאחר חינוך או הכשרה, 15% לאחר תעסוקה ו־10% לאחר יציבות של 24 חודשים. כשל מבטל תשלום עתידי.

אחריות	מבחן תוצאה
חשב המשרד ובקר חיצוני	עלות לתיק מושלם, חריגות, החזרים ושיעור קליטה יציבה

9
- עיקרון -

ישראל פותחת: העולם משתתף

12 העקרונות › ה

מסגרת מוצעת 10 מיליארד ש"ח לתקציב פתיחה: הקמת המשרד, הסכמים, תיקים ופיילוט. מסגרת ישראלית של עד 50 מיליארד ש"ח תופעל רק כנגד מימון חיצוני וקיבולת יעד חתומה.

מודל שותפות מדינות תורמות לקרן נאמנות לפי נוסחה; הכסף נצבע למדינת יעד ולתוצאות. ישראל מממנת תשתית ויציאה; השותף ממן חלק מהקליטה. אין התחייבות תקציבית לפני הסכם ומכסה.

אחריות	מבחן תוצאה
קרן בינלאומית בפיקוח משותף	לפחות שקל חיצוני לכל שקל התאמה ישראלי מעבר לתקציב הפתיחה

10
- עיקרון -

ביטחון פרטני במקום עניינה קולקטיבית

ההתאמה מבוססת על זכות, כישורים, משפחה וצורך

12 העקרונות › ביטחון, חוק ורצון חופשי

הבסיס המחקרי המחקר מצא שמדינות יעד חוששות מקליטת תומכי חמאס, ובמקביל מזהיר כי כפייה, הרס מכוון לצורך יציאה או מענק שנתפס כלחץ עלולים להיחשב גירוש ולהיפסל משפטית.

בדיקת ביטחון כל בגיר ייבדק לפי זהות, מידע מודיעיני, עבר פלילי, זיקות ארגוניות ודרישות מדינת היעד. תוצאה שלילית תחול על האדם שנבדק, תהיה מנומקת במידה שהדין מאפשר ותכלול מסלול ערר. אין חשד אוטומטי למשפחה שלמה.

בדיקת הסכמה מסמך בערבית יפרט יעד, מעמד, זכויות, סיכונים וסיוע. ראיון יתקיים ללא איש ביטחון בחדר וללא מתווך בעל אינטרס. תישמר זכות לבטל עד היציאה. מזון, בריאות ודיור בסיסי לא יותנו בהחלטה.

בקרה משפטית משטר אונר"א יוצר עמימות בין פליט פלסטיני לפליט מלחמה רגיל; לכן התכנית לא תסתמך על חציית גבול ללא מעמד, אלא על אשרה מראש. יוקם נציב רצון חופשי עם סמכות לעצור תיק או מסלול; וכל הסכם יעד ייבדק מראש בידי משרד המשפטים ובמדינת היעד

אחריות	מבחן תוצאה
יחידת ביטחון, משפט ונציב עצמאי	אפס יציאה ללא הסכמה מתועדת; זמן בדיקה; עררים; תלונות והחלטות עצירה

11
- עיקרון -

מודדים קיבולת וקליטה, לא רק יציאות

12 העקרונות › יעד גדול: ביצוע מדורג

250 אלף	שנה ראשונה	הקמת המערכת, פתיחת מסלולים והרחבה רק כנגד מכסה חתומה
1.11 מיליון	שלוש שנים	ריבוי מדינות, מסלולי עבודה וקליטה בקצב רבעוני עולה
1.86 מיליון	שבע שנים	מערכת מתמשכת המאפשרת לרוב הגדול לבחור עתיד אחר

הנחת בסיס המחקר מציג טווח אוכלוסייה של 1.7–2.4 מיליון ושיעור ילודה גבוה. לכן המספרים הם יעדי מדיניות, לא תחזית דמוגרפית. הלוח החודשי יציג גם אוכלוסיית בסיס מעודכנת, לידות, תמותה, יציאות וחזרות.

חמשת שערי ההרחבה משפטי: הסכמה חוקית; מדיני: יעד ואשרה; תפעולי: מעבר בטוח; תקציבי: מלוא עלות התיק; אנושי: דיור וקליטה.

קצב הרחבה תאושר בכל רבעון לפי הנמוך מבין שלושה מספרים: ביקוש מאומת, קיבולת יעד חתומה ויכולת תפעול. כך היעד הגדול אינו עוקף את המציאות אלא מניע בנייה שלה.

אחריות	מבחן תוצאה
מועצת ההיגוי בראשות ראש הממשלה	פער יעד–ביצוע, קיבולת חתומה, קליטה יציבה וההשפעה הדמוגרפית נטו

12
- עיקרון -

תיעוד ושקיפות בינלאומית

12 העקרונות › שקיפות שמאפשרת שליטה

כך מיישמים כל תיק מתועד מן הרישום עד 24 חודשי קליטה. אחת לחודש יפורסם לוח מחוונים: מדינות חתומות, קיבולת, תיקים, זמן טיפול, אשרות, ביטולי הסכמה, יציאות, הגעה, דיור, חינוך, עבודה, עלות, תלונות וחריגים.

ביקורת מבקר חיצוני יבדוק מדגם תיקים, כספים וראיונות הסכמה. הכנסת תקבל דו"ח רבעוני; מדינות השותפות יקבלו דו"ח תוצאה; מידע אישי לא יפורסם.

אחריות	מבחן תוצאה
יחידת מדידה, נציב רצון חופשי ומבקר חיצוני	דו"ח חודשי קבוע, סגירת חריגים והפסקת מסלול שאינו עומד בתנאים

100 הימים הראשונים

1-30 ימים	החלטת ממשלה, מינוי שר, צוות הקמה, חוות דעת משפטית ומיפוי מדינות ומסלולים
31-60 ימים	טיוטת חוק, מערכת רישום, מודל הסכם יעד, קרן בינלאומית ומנגנון פיקוח
61-100 ימים	הסכמים ראשונים, מוקד ניסויי ופיילוט רק לאחר מעבר חמשת שערי ההרחבה





כך התכנית מתחברת

ביקוש, יעד, תיק, מעבר, קליטה ובקרה - מערכת אחת

ביקוש	כרטיס יציאה חופשי הופך רצון פרטי לבקשה מאומתת
קיבולת	הסכמי יעד ומגוון מדינות הופכים הבטחות למקומות קליטה
התאמה	תיק אחד, משפחה אחת וחמישה מסלולים מחברים אדם להזדמנות מתאימה
ביקוש להגירה	מסמכים, הסכמה, ביטחון ומעבר מונעים כפייה, הונאה ויציאה לשום מקום
קליטה	חבילת 24 חודשים ותשלום לפי תוצאה בונים עצמאות ולא תלות חדשה
אחריות	יעדים מדורגים, שקיפות ושערי עצירה מאפשרים להרחיב בלי לאבד שליטה

למה משרד ייעודי

המחקר אינו מצביע על חסם יחיד אלא על מערכת חסמים בין־לאומית, משפטית, ביטחונית, כלכלית ותפעולית. ועדה בין־משרדית יכולה לדון בהם; רק משרד עם שר, תקציב, הסכמים ומערכת תיקים יכול להיות אחראי לתוצאה.

ת צ ה י ר

אני החתום מטה, עומר לובטון גרנות, ת״ז מספר [redacted] לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור:

1. אני מנכ״ל המבקשת, מפלגת הדמוקרטים – מיסודה של תנועת העבודה.
2. תצהירי זה ניתן לתמיכה בבקשה לפסול את רשימת עוצמה יהודית ולחלופין לפסול שישה ממועמדיה, הם המשיבים הנוספים בעתירה לפי סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת.
3. העובדות הכלולות בהתייחסויות אלה הן בידיעתי האישית
4. אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.

14.9.2026

תאריך

עומר לובטון גרנות

אישור

אני החי״מ, עו״ד אחירז גולדשטיין כשר מ.ר. 103788 מרחוב שאול המלך 8 תל אביב מאשר בזאת כי ביום 14.9.2026 הופיע בפני מר עומר לובטון גרנות, המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו שעליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

חתימת מקבל התצהיר